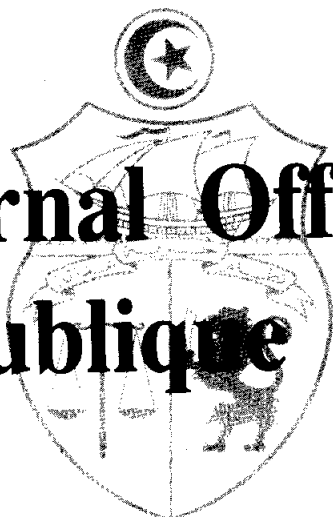




Journal Officiel de la République Tunisienne

traduction française

Vendredi 10 juin 1988
(26 chaoual 1408)

131^e année

N° 39

Sommaire

lois

Loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988	822
Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée	827
Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation	847
Loi n° 88-63 du 2 juin 1988 portant modification du décret du 19 avril 1912 relatif au droit d'enregistrement	856
Loi n° 88-64 du 2 juin 1988 portant modification du décret du 25 juin 1942 relatif à la refonte de la réglementation du contrôle des ouvrages en platine, or et argent	857

décrets, arrêtés

Premier ministère

Décret n° 88-1013 du 2 juin 1988 instituant une indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de l'administration	857
Nomination d'un membre de la cour de discipline financière	858

Ministère de la défense nationale

Fin de détachement d'un magistrat	858
---	-----

Ministère de l'économie nationale

Arrêté du Premier ministre du 31 mai 1988 autorisant la construction de lignes d'énergie électrique	858
Arrêté du ministre de l'économie nationale du 31 mai 1988 portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession « Mahares »	858
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de distribution de pétrole	859

Ministère de transport et du tourisme

Arrêtés du ministre du transport et du tourisme du 28 mai 1988 portant délégation de signature	859
Arrêtés du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 portant ouverture d'examens professionnels pour la titularisation dans les grades de commis d'administration, dactylographe, dactylographe adjoint et hajebs	860
Nomination d'un administrateur représentant l'Etat auprès de l'office des ports nationaux	861

Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Nomination d'un directeur	861
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 mai 1988 portant délégation de signature	861

avis et communications

Ministère de la justice

Avis relatif à la refonte des titres fonciers	862
---	-----

lois

Loi n° 88-60 du 2 juin 1988 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1988 (1).

Au nom du peuple ;
La chambre des députés ayant adopté ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE

DISPOSITION DE LA LOI DE FINANCES

Chapitre Premier

Dispositions générales

Art. 1^{er}. — Sont modifiés les articles 1, 2, 11, 13 et 16 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988 comme suit :

Art. 1^{er} (nouveau). — Est et demeure autorisée pour la gestion 1988 la perception au profit du budget général de l'Etat les divers impôts, contributions, taxes, redevances et revenus divers ainsi que la mobilisation des ressources d'emprunt intérieures et extérieures d'un montant total de 2.990.000.000 dinars répartis comme suit :

— Recettes courantes	2.360.000.000 D
— Recettes en capital	630.000.000 D
(à l'exception de la contribution du titre I).	

Total : 2.990.000.000 D

Art. 2 (nouveau). — Le montant maximum des crédits afférents aux dépenses du budget général de l'Etat est fixé pour l'année 1988 à 2.990.000.000 dinars répartis comme suit :

— Dépenses courantes	1.842.000.000 D
— Dépenses d'investissements	1.148.000.000 D
(crédits de paiement)	

Total : 2.990.000.000 D

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 31 mai 1988.

Art. 11 (nouveau). — Les recettes en Capital de l'Etat sont fixées pour l'année 1988 à 1.148.000.000 dinars.

Ces recettes sont réparties conformément au tableau «H» (nouveau) indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Art. 13 (nouveau). — Le montant maximum des crédits d'engagement et de paiement afférents aux dépenses en capital du budget de l'Etat est fixé pour la gestion 1988 comme suit :

— Crédits d'engagement	1.172.000.000 D
— Crédits de paiement	1.148.000.000 D

Ces crédits sont répartis par partie et par chapitre conformément au tableau «J» (nouveau) indiqué à la deuxième partie de la présente loi.

Art. 16 (nouveau). — Le ministre des finances est autorisé à émettre dans la limite de 255.000.000 dinars la 24^{ème} tranche de bons d'équipement à 10 ans et un emprunt public obligataire. Le principal et les intérêts des titres de l'emprunt obligataire public sont exonérés de tous les droits et taxes présents et futurs.

Les conditions et les modalités d'émission et de remboursement de la tranche des bons d'équipement et des titres de l'emprunt obligataire public seront fixées par arrêté du ministre des finances.

Chapitre II

Dispositions fiscales

Droits d'enregistrement

Art. 2. — Les propriétaires et les exploitants de locaux démolis dans le cadre du projet de l'aménagement de la place Bab Souika — Halfaouine bénéficient, pour leurs acquisitions dans le cadre du même projet, de l'enregistrement gratuit y compris les droits revenant à la conservation foncière ainsi que de l'abandon des pénalités de retard afférentes à l'enregistrement de ces acquisitions.

Le bénéfice de cette mesure demeure subordonné à la production à l'appui de l'acte, d'un certificat délivré par la société nationale immobilière de Tunisie attestant que la cession est effectuée dans le cadre du projet sus-visé.

Art. 3. — Les contrats présentés au tribunal immobilier dans le cadre de l'opération de la mise à jour des titres fonciers sont dispensés du paiement des droits d'enregistrement et de timbre et des droits revenant à la conservation foncière ainsi que des pénalités de retard y afférentes.

Toutefois, les actes relatifs à la dernière mutation objet de la décision d'inscription ordonnée par le tribunal immobilier demeurent soumis aux droits sus-visés à l'exclusion des pénalités.

Le bénéfice de la mesure prévue au paragraphe premier du présent article est subordonné à l'enregistrement du contrat afférent à la dernière opération de mutation de propriété avant le premier janvier 1989.

Admission en franchise des équipements importés par les travailleurs tunisiens résidents à l'étranger

Art. 4. — Est ajouté un deuxième paragraphe à l'article 33 de la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974 portant loi de finances pour la gestion 1975 tel qu'il a été modifié par l'article 60 de la loi n° 84-84 du 31 décembre 1984 portant loi de finances pour la gestion 1985 ainsi libellé.

Paragraphe nouveau. — Sont aussi exonérés des droits et taxes d'entrée les outils et les instruments de travail et autres matériels d'équipement appartenant aux travailleurs tunisiens justifiant de la qualité de résident à l'étranger pour une durée minimum de deux ans en vertu d'une carte de travail ou d'une autorisation de séjour dont la date de validité n'a pas encore expiré, lorsque ces équipements ou outils sont réservés à la réalisation de projets relevant des activités prioritaires ou à la participation dans ces projets. Le bénéfice de la franchise demeure subordonné aux conditions indiquées au paragraphe premier ci-dessus.

Toutefois et dans le cas d'une participation, l'entreprise dans laquelle participe l'intéressé s'engage à ne pas céder durant une période de cinq ans les équipements et les outils bénéficiant de la franchise.

Sont considérées activités prioritaires, toutes les activités qui ne sont pas exclues en vertu des dispositions de l'un des codes des investissements en vigueur.

Chapitre III

Dispositions diverses

Création d'un fonds pour la promotion du secteur de l'oléiculture

Art. 5. — Il est créé un fonds pour le développement du secteur de l'oléiculture chargé du financement des opérations tendant à la promotion de ce secteur et au développement de sa production. Les interventions du fonds ainsi que les formes et les conditions d'octroi de ses aides sont fixées par décret.

Art. 6. — Le fonds de développement du secteur de l'oléiculture est financé par :

- les dotations du budget général de l'Etat
- les produits provenant des remboursements des prêts accordés par ledit fonds, en principal et intérêt
- le prélèvement d'un point sur le taux d'intérêt relatif au réescompte auprès de la banque centrale de Tunisie des crédits de campagne, de financement des exportations et de stockage des huiles (warrantage), contractés par l'office national de l'huile
- un prélèvement sur les ressources du fonds de soutien de l'huile d'olive créé par le décret du 2 décembre 1949. Le ministre de l'agriculture fixe annuellement le montant de ce prélèvement sur proposition du conseil d'administration de l'office national de l'huile
- toutes autres ressources qui lui seront allouées en vertu des textes législatifs ou réglementaires.

Art. 7. — Les ressources du fonds sont centralisées dans un fonds de concours ouvert au budget du ministère de l'agriculture.

La gestion de ce fonds peut être confiée par convention à un établissement bancaire public.

Commissariat général au développement régional

Art. 8. — Les articles 1 et 2 de la loi n° 86-34 du 9 mai 1986 portant modification de la loi n° 81-77 du 9 août 1981 portant création d'un commissariat général au développement régional sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 1^{er} (nouveau). — Le commissariat général au développement régional et à l'aménagement du territoire visé par la loi

n° 86-34 du 9 mai 1986 prend la dénomination de commissariat général au développement régional.

Art. 2 (nouveau). — Le commissariat général au développement régional est chargé en collaboration avec les collectivités publiques régionales et locales et les services et organismes publics concernés, de la mise en œuvre de la politique du pays en matière de développement régional.

A cet effet il est notamment chargé de :

1) Réunir toutes les informations nécessaires, procéder aux études, proposer toutes mesures et toutes actions pouvant être entreprises en vue d'aider à la définition de la politique du pays en matière de développement régional, assurer le suivi et évaluer les résultats de cette politique.

2) Elaborer, en étroite collaboration avec les départements techniques et leurs services extérieurs ainsi qu'avec les collectivités publiques régionales et locales, des programmes de développement intéressant des gouvernorats ou des régions déterminés et suivre leur exécution.

3) Assister les autorités régionales dans la conception, l'élaboration et l'exécution des programmes d'action de développement régionaux et locaux.

4) Coordonner, en étroite collaboration avec les autorités visées au paragraphe 2 ci-dessus, l'action des divers intervenant en matière de développement régional.

Les fonds nécessaires à l'exécution des programmes régionaux sont confiés au commissariat général au développement régional et inscrits dans des comptes spécifiques.

Les modalités de réalisation de ces programmes sont fixées par décret.

En outre, le commissariat général au développement régional est membre de droit des conseils d'administration des agences de promotion de l'industrie et de l'agriculture et des offices et instituts du développement régional et de mise en valeur agricole.

Modification de la tutelle des établissements publics

Art. 9. — L'article 75 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 est modifié comme suit :

Peuvent être modifiées par décret l'organisation administrative et financière des établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi que l'autorité de tutelle dont ils relèvent.

Création d'un corps des agents de sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles

Art. 10. — Il est créé un corps d'agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles. Ce corps fait partie des forces de sécurité intérieure et est régi par les dispositions de la loi n° 82-70 du 6 août 1982 portant statut général des forces de la sécurité intérieure. Il relève directement du Président de la République qui exerce sur ce corps les prérogatives prévues par la dite loi.

Le conseil d'honneur des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles exerce, en ce qui le concerne, les attributions dévolues par la loi sus-visée n° 82-70 du 6 août 1982 aux autres conseils des différents corps.

Certains agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles exercent la police judiciaire conformément à l'article 5 de la loi susvisée n° 82-70 du 6 août 1982 et aux dispositions du code des procédures pénales et des lois spéciales.

Le Président de la République peut déléguer ses prérogatives prévues au paragraphe premier du présent article.

Art. 11. — Il est constitué une société mutualiste obligatoire dénommée « mutuelle des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles ». Elle a pour but notamment de mener :

— Une action de prévoyance basée sur la solidarité, l'entraide et la coopération.

— Une action de promotion sociale en faveur de ses membres.
Le siège de cette mutuelle est à Tunis.

Le montant de la cotisation est retenue à la source sur les traitements et émoluments des dits agents.

La mutuelle peut recevoir des dons et legs conformément à la législation en vigueur.

Les attributions, l'organisation et le fonctionnement de cette mutuelle sont fixés par décret.

Les retraités du corps des agents de la sécurité du chef de l'Etat et des personnalités officielles et les fonctionnaires de la Présidence de la République peuvent adhérer à cette mutuelle. Les conditions et les modalités de cette adhésion sont fixées par décret.

Office de formation professionnelle et de l'emploi et office des travailleurs tunisiens à l'étranger

Art. 12. — Il est procédé à la restructuration de l'office de la formation et de la promotion professionnelle et de l'office de l'emploi des travailleurs tunisiens à l'étranger, créés par la loi n° 83-111 du 9 décembre 1983, et leurs attributions sont confiées à deux organismes ayant le caractère industriel et commercial, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière, dénommés office de la formation professionnelle et de l'emploi et office des travailleurs tunisiens à l'étranger.

Ces deux offices sont placés sous la tutelle du ministère des affaires sociales et bénéficient des subventions inscrites au budget de ce département. Leur siège est à Tunis ; il peut être transféré en toute autre lieu par décision du conseil d'administration.

Art. 13. — L'office de la formation professionnelle et de l'emploi a pour mission générale de fournir au gouvernement les éléments et les données nécessaires à la définition et à l'exécution d'une politique de développement de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi en fonction des besoins économiques et sociaux du pays. A cet effet l'office est chargé notamment des missions suivantes :

1) Elaborer et mettre en œuvre, le cas échéant, des programmes de formation et de perfectionnement professionnels permettant aux demandeurs d'emploi en chômage d'acquérir une qualification professionnelle, d'améliorer leur qualification ou d'en acquérir de nouvelles afin de faciliter leur insertion professionnelle et leur promotion sociale.

2) Evaluer et satisfaire, le cas échéant, par des programmes de formation appropriés, les demandes non satisfaites de main-d'œuvre qualifiée.

3) Fournir au gouvernement les données nécessaires lui permettant d'évaluer le degré d'adéquation de la politique de formation aux besoins de l'économie ainsi que les conditions dans lesquelles s'effectue l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle.

4) Coordonner les actions de formation professionnelle auprès des institutions publiques et privées et veiller à l'homogénéité des programmes et à l'équivalence des qualifications octroyées par les diverses institutions.

5) Promouvoir et contrôler la formation professionnelle en entreprises.

6) Assister les entreprises dans la réalisation de leurs plans de formation.

7) Assurer la formation et le recyclage du personnel formateur des établissements publics et privés de formation et de perfectionnement professionnels.

8) Promouvoir la formation continue en tant que moyen de promotion sociale et d'amélioration de la productivité par la mise en place ou le développement de programmes et de structures appropriés.

9) Elaborer et mettre en œuvre un programme national de formation de la maîtrise répondant aux besoins des différents secteurs de l'économie.

10) Entreprendre toute action ou étude visant une meilleure connaissance du marché de l'emploi.

11) Intervenir dans le marché de la main-d'œuvre et en assurer le suivi en collectant les offres et les demandes d'emploi et en procédant au placement des demandeurs d'emploi.

12) Proposer et, le cas échéant, entreprendre des actions de promotion de l'emploi.

13) Assurer pour le compte de l'Etat le suivi de tout programme de promotion de l'emploi et gérer les fonds que l'Etat met à sa disposition pour la réalisation des actions ou des programmes visant la promotion de l'emploi.

14) Suivre la réalisation des engagements en matière de création d'emploi pris par les bénéficiaires de l'aide de l'Etat à ce titre dans le cadre de la législation en vigueur.

Art. 14. — L'office des travailleurs tunisiens à l'étranger a pour mission générale de fournir au gouvernement les éléments et les données lui permettant de fournir et de mettre en œuvre une politique d'encadrement et d'assistance des tunisiens résidents à l'étranger.

A cet effet, l'office est particulièrement chargé des missions suivantes :

1) Assurer l'exécution des conventions de main-d'œuvre conclues avec d'autres pays.

2) Organiser et suivre l'émigration des tunisiens à l'étranger.

3) Assurer la promotion et l'exécution des programmes d'encadrement des tunisiens résidents à l'étranger.

4) Définir et mettre en œuvre un programme d'assistance sociale en faveur des travailleurs tunisiens à l'étranger et de leur famille dans les pays de résidence et en Tunisie.

5) Elaborer et exécuter tout programme culturel qui développe et renforce l'attachement des enfants des tunisiens résidents à l'étranger à leur patrie.

6) Faciliter la réinsertion des travailleurs émigrés de retour en Tunisie dans l'économie nationale.

7) Instituer un système d'information continu au profit de tunisiens résidents à l'étranger et veiller à son suivi.

Art. 15. — Le patrimoine ainsi que le personnel de l'office de la promotion de l'emploi et des travailleurs tunisiens à l'étranger sont répartis entre les deux nouveaux organismes selon leur affectation actuelle et compte tenu des missions prévues aux articles 13 et 14 ci-dessus.

Les agents transférés conserveront, dans leurs nouveaux postes, leurs droits acquis.

Art. 16. — Toutes dispositions antérieures contraires aux articles 12, 13, 14 et 15 ci-dessus sont abrogées et notamment la loi n° 83-111 du 9 décembre 1983.

Abandon des pénalités de retard

Art. 17. — Sont abandonnées les pénalités de retard non encore payées sur les marchés conclus par l'Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics administratifs et les établissements à caractère industriel et commercial dont le capital appartient en totalité à l'Etat et ce au profit des bénéficiaires de ces marchés, à condition que les travaux aient été exécutés avant la promulgation de cette loi, ou achevés au plus tard le 31 décembre 1988.

Les dispositions du paragraphe premier du présent article s'appliquent aux marchés qui ont été annulés avant la promulgation de cette loi ou au plus tard le 31 décembre 1988. Elles s'appliquent aussi aux marchés dont les dossiers sont encore en

instance auprès des tribunaux et à l'égard desquels aucun jugement n'a été rendu à la date de promulgation de la présente loi.

Les conseils d'administration des établissements publics non visés au paragraphe premier ci-dessus peuvent décider l'abandon des pénalités de retard afférentes aux marchés conclus par leur institution et ce dans les mêmes conditions fixées par le présent article.

Ne bénéficient de l'abandon des pénalités de retard ci-dessus indiqués que les personnes résidentes en Tunisie.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République Tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

Deuxième partie : Tableaux annexes
TITRE II — Section I
Recettes en capital de l'Etat : Gestion 1988
Tableau H (nouveau)

Numéro des chapitres	Désignation	Montant (en dinars)
CHAPITRE I		
Contribution du budget ordinaire		
I	Contribution du budget ordinaire pour la couverture des dépenses en capital de l'Etat	518.000.000
CHAPITRE II		
Ressources d'emprunts intérieurs		
II	Ressources d'emprunts intérieurs affectées à la couverture des dépenses en capital de l'Etat	255.000.000
CHAPITRE III		
Ressources d'emprunts et dons extérieurs		
III	Aides extérieures affectées à la couverture des dépenses en capital de l'Etat	325.000.000
CHAPITRE IV		
Remboursement des prêts et avances		
IV	Ressources provenant de remboursement des prêts et avances pour la couverture des dépenses en capital de l'Etat	50.000.000
Total.....		1.148.000.000

**Budget en capital de l'Etat : Dépenses d'équipement
Crédits d'engagement et de paiement (Gestion 1988)**
TABLEAU « J » (nouveau)

N° des chapitres	Désignation des chapitres	En dinars					
		1 ^{re} Partie investissements directs		2 ^{me} Partie opérations financières		3 ^{me} Partie principal de la dette publique	
		Crédits d'engagement	Crédits de paiement	Crédits d'engagement	Crédits de paiement	Crédits d'engagement	Crédits de paiement
I	Chambre des députés	295 000	250 000	—	—	—	—
II	Présidence de la République	492 000	305 000	—	—	—	—
III	Premier ministre	575 000	418 000	399 000	399 000	—	—
IV	Ministère de la justice	2 414 000	1 400 000	—	—	—	—
V	Ministère de la défense nationale	105 774 000	107 500 000	—	—	—	—
VI	Ministère des affaires étrangères	2 500 000	2 500 000	—	—	—	—
VII	Ministère de l'intérieur	6 626 000	11 340 000	7 247 000	7 247 000	—	—
VIII	Ministère de l'économie nationale	250 000	260 000	106 411 000	106 411 000	—	—
IX	Ministère des finances	4 730 000	2 927 000	1 456 000	1 456 000	—	—
X	Ministère du plan	613 000	573 000	73 375 000	73 375 000	—	—
XI	Ministère de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique : Section 1 : Education	23 572 000	26 650 000	1 600 000	1 600 000	—	—
	Section 2 : Enseignement supérieur et recherche scientifique	11 493 000	14 500 000	—	—	—	—
	Total du chapitre XI.....	35 065 000	41 150 000	1 600 000	1 600 000	—	—
XII	Ministère de la santé publique	23 642 000	17 500 000	1 901 000	1 901 000	—	—
XIII	Ministère de l'équipement et de l'habitat	74 258 000	72 530 000	12 600 000	12 600 000	—	—
XIV	Ministère du transport et du tourisme	2 170 000	1 250 000	87 559 000	87 559 000	—	—
XV	Ministère de l'agriculture	49 450 000	46 300 000	29 345 000	29 345 000	—	—
XVI	Ministère de la production agricole et de l'agro-alimentaire	5 100 000	5 000 000	24 210 000	24 210 000	—	—
XVII	Ministère des communications : Section 1 : Télédiffusion	1 120 000	1 600 000	—	—	—	—
XVIII	Ministère des affaires sociales	653 000	498 000	3 500 000	3 500 000	—	—
XIX	Ministère de l'information	1 527 000	1 555 000	100 000	100 000	—	—
XX	Ministère des affaires culturelles	4 904 000	3 100 000	—	—	—	—
XXI	Ministère de la jeunesse et des sports	10 162 000	6 000 000	203 000	203 000	—	—
XXII	Dépenses imprévues	30 680 000	15 044 000	9 094 000	9 094 000	—	—
	Total du budget de l'Etat.....	363 000 000	339 000 000	359 000 000	359 000 000	450 000 000	450 000 000
						1 172 000 000	1 148 000 000

Loi n° 88-61 du 2 juin 1988 portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — Les textes annexés à la présente loi et relatifs à l'imposition du chiffre d'affaires sont réunis en un seul corps sous le titre «Code de la taxe sur la valeur ajoutée».

Art. 2. — Sont abrogés à compter de la mise en vigueur du présent code toutes dispositions antérieures contraires et notamment.

Le décret du 29 décembre 1955 portant institution d'une taxe à la production, d'une taxe de consommation et d'une taxe sur les prestations de service, ainsi que les textes qui l'ont complété ou modifié ou qui ont été pris pour son application.

Art. 3. — Sont imputables sur la taxe sur la valeur ajoutée.

— Le crédit de taxes sur le chiffre d'affaires déductibles chez les producteurs dégagé à la date d'entrée en vigueur du présent code.

— Le crédit de taxes sur le chiffre d'affaires sur stock de biens autres que les immobilisations détenus par les redevables soumis à la taxe sur les prestations de service justifiant de la tenue d'une comptabilité et ce, au vu d'un inventaire déposé au centre de contrôle des impôts compétent dans les trois mois de la date d'entrée en vigueur du présent code.

Art. 4. — Les travaux immobiliers réalisés dans le cadre de marchés définitivement conclus avant le 1^{er} juillet 1988, ainsi que de marchés de sous-traitance s'y rapportant, demeurent soumis au taux de 13,63% hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la taxe à la production, sous condition qu'il soit justifié de leur enregistrement.

Les redevables concernés doivent présenter au centre ou au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription, avant le 30 septembre 1988 une liste nominative de leurs contractants principaux et sous-traitants accompagnée des copies enregistrées de leurs marchés. Cette liste devant être actualisée au fur et à mesure de la réalisation de nouveaux marchés de sous-traitance.

Tous travaux relatifs à des marchés principaux ou de sous-traitance omis seront soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17%.

Art. 5. — Dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, les expressions «Taxes à la production et taxe de consommation» d'une part et l'expression «Taxe sur les prestations de service» d'autre part sont remplacés par le terme «Taxe sur la valeur ajoutée». Celle-ci s'applique conformément aux dispositions prévues par les dits textes.

Art. 6. — Le code de la taxe sur la valeur ajoutée annexé à la présente loi est mis en application selon un calendrier fixé par décret.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juin 1988.

CODE DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE

CHAPITRE PREMIER

Champ d'application

Section 1

Opérations imposables

Art. 1^{er}. — I. — Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quel qu'en soient les buts ou les résultats, les affaires faites en

Tunisie au sens de l'article 3 ci-dessous et revêtant le caractère industriel, artisanal ou relevant d'une profession libérale, ainsi que les opérations commerciales autres que les ventes.

Cette taxe s'applique quelles que soient :

— le statut juridique des personnes qui interviennent pour la réalisation des opérations imposables ou leur situation au regard de tous autres impôts :

— la forme ou la nature de leur intervention et le caractère habituel ou occasionnel de celle-ci.

II. — Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.

1) les importations;

2) a) les reventes en l'état effectuées par les concessionnaires de biens d'équipements industriels et de biens d'équipements de travaux publics;

b) les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes en matériaux de construction;

3) les reventes en l'état effectuées par les commerçants grossistes exerçant dans d'autres secteurs et qui approvisionnent d'autres commerçants revendeurs.

4) la présentation commerciale des produits autres qu'agricoles ou de la pêche;

5) la vente de lots effectuée par les lotisseurs immobiliers;

6) les travaux immobiliers;

7) la vente d'immeubles ou de fonds de commerce effectuée par les personnes qui, habituellement, achètent ces biens en vue de leur revente;

8) les affaires portant sur la consommation sur place;

9) les livraisons à soi-même d'immobilisations par les assujettis;

10) les livraisons de biens autres qu'immobilisations que les assujettis se font à eux-mêmes pour leurs propres besoins ou ceux de leurs diverses exploitations, dans la mesure où ces biens ne concourent pas à la réalisation d'opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'ils ne sont pas admis au bénéfice du droit à déduction.

Section 2

Définition des assujettis

Art. 2. — Sont considérés comme assujettis et sont, à ce titre, soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

I. — Les personnes physiques ou morales qui :

1) réalisent les opérations visées aux paragraphes I et II alinéas 2 à 8 de l'article premier ci-dessus :

2) mentionnent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu et ce, du seul fait de sa facturation.

Toutefois, ces personnes ne sont redevables que de la taxe ayant fait l'objet d'une mention ou d'une facturation.

3) optent pour la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités. L'option peut être exercée par toute personne physique ou morale dont l'activité se situe en dehors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Les personnes réalisant les opérations visées au tableau «A» figurant en annexe, sont exclues du droit à l'option sauf au cas où elles sont exportatrices.

L'option peut être demandée à toute période de l'année. Elle est subordonnée à la souscription par l'intéressé d'une déclaration d'option au Centre ou au Bureau de Contrôle des Impôts dont dépend l'activité.

Elle prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est acceptée.

Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la quatrième année qui suit celle au cours de laquelle elle a pris effet.

Elle est renouvelable par tacite reconduction par périodes de quatre ans sauf dénonciation trois mois avant l'expiration de chaque période.

L'abandon du régime d'assujetti est subordonné :

a) en ce qui concerne les biens acquis localement auprès de personnes ayant la qualité d'assujetti, au paiement de la taxe sur la valeur d'achat des biens en stock, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée;

b) en ce qui concerne les biens importés, au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée des biens en stock, et ce, dans les conditions prévues au paragraphe II-2 de l'article 6 ci-dessous;

c) en ce qui concerne les biens d'équipements et les bâtiments, au reversement de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions visées aux paragraphes III et IV de l'article 9 ci-dessous.

II. — Les entreprises dépendantes d'entreprises assujetties quelle que soit leur forme juridique.

Est considérée comme placée sous la dépendance d'une autre entreprise ou effectivement dirigée par elle, toute entreprise, dans laquelle directement ou par personnes interposées, cette autre entreprise exerce en fait le pouvoir de décision.

Il en est de même d'une entreprise dans laquelle une autre entreprise, directement ou par personnes interposées exerce des fonctions comportant le pouvoir de décision ou possède, soit une part prépondérante dans le capital, soit la majorité absolue des suffrages susceptibles de s'exprimer dans les assemblées d'associés ou d'actionnaires.

Il en est également ainsi lorsque le siège de l'entreprise dirigeante est situé hors de Tunisie, ou lorsque celle-ci n'assume qu'un rôle de gestion et n'exploite personnellement aucun établissement industriel ou commercial.

Sont réputées personnes interposées au sens de ce qui précède tant le propriétaire, les gérants et administrateurs, les directeurs et employés salariés de l'entreprise dirigeante, que le père et la mère, enfants et descendants, conjoint du propriétaire, des gérants, des administrateurs ou directeurs de la dite entreprise subordonnée.

III. — Les entrepositaires et les marchands en gros de boissons alcoolisées, de vins et de bières.

Section 3 Territorialité

Art. 3. — I. — Une affaire est réputée faite en Tunisie :

— s'il s'agit d'une vente, lorsque celle-ci est réalisée aux conditions de livraison de la marchandise en Tunisie;

— s'il s'agit de toute autre opération, lorsque le service rendu le droit cédé ou l'objet loué sont utilisés ou exploités en Tunisie;

II. — Une marchandise destinée à l'exportation est considérée comme livrée en Tunisie au regard d'un vendeur lorsque la déclaration d'exportation n'a pas été déposée au nom de celui-ci.

III. — Une marchandise importée est considérée comme livrée en Tunisie dès lors qu'elle est livrée à une personne autre que celle dont le numéro d'identification en douane a été utilisé pour le dédouanement.

Section 4 Exonérations

Art. 4. — Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations reprises au tableau «A» figurant en annexe.

CHAPITRE II Règles d'assiette

Section 1 Fait générateur

Art. 5. — Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué :

1) pour les importations, par le dédouanement de la marchandise;

2) pour les ventes, par la livraison de la marchandise. Toutefois, pour les ventes des biens immobiliers visés à l'article premier II-7 ci-dessus ainsi que pour les échanges, le fait générateur est constitué par l'acte qui constate l'opération ou à défaut par le transfert de propriété;

3) pour les prestations de service, par la réalisation du service ou par l'encaissement du prix ou des acomptes lorsqu'il intervient antérieurement à la réalisation du service;

4) pour les biens que les redevables se livrent à eux-mêmes, par la première utilisation des biens;

5) pour les travaux immobiliers, par l'exécution partielle ou totale de ces travaux. Toutefois :

a) la constatation du fait générateur ne peut être postérieure à la facturation totale. L'établissement des décomptes provisoires, de mémoires ou factures partiels rend exigible la taxe sur la valeur ajoutée;

b) les entreprises de travaux publics et de bâtiment effectuant des travaux pour le compte de l'Etat, des collectivités publiques locales, des établissements publics à caractère administratif, acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs encaissements afférents aux dits travaux.

Dans ce cas, le fait générateur tel que prévu au § 3 ci-dessus détermine le taux de la taxe applicable.

Section 2 Détermination de la base imposable

Art. 6. — I. — En régime intérieur, le chiffre d'affaires imposable comprend le prix des marchandises, des travaux ou des services, tous frais, droits et taxes inclus, ainsi que la valeur des objets remis en paiement, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée, des subventions d'exploitation et des prélèvements conjoncturels et de compensation.

Les sommes perçues au titre de la consignation et du non retour des emballages consignés, ne sont pas comprises dans la base imposable.

Toutefois, pour les opérations suivantes l'assiette est déterminée dans les conditions ci-après :

1) pour la vente de titres de transport de personnes vers l'étranger, la taxe est liquidée sur la base d'une quote-part égale à 6% du montant brut du titre de transport, que ce titre soit vendu par le transporteur pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.

2) pour la vente d'immeubles ou de fonds de commerce visée à l'article premier-II-7 ci-dessus la taxe est liquidée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, tous frais, droits et taxes inclus, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

3) pour les livraisons à soi-même de biens visées au paragraphe II-9 et 10 de l'article premier ci-dessus, par le prix de vente pratiqué pour des biens similaires ou à défaut par le prix de revient déterminé au moment de l'exigibilité de la taxe.

4) En cas de disparition injustifiée de biens ou de marchandises, par le prix de revient.

5) pour les opérations d'échange de marchandises ou de biens taxables, autres que les immeubles soumis à la régularisation dans les conditions fixées à l'article 9 ci-dessus, par la valeur des biens ou marchandises livrés en contre partie de ceux reçus, majorée éventuellement de la soulte, et ce, entre les mains de chaque coéchangiste.

6) a) lorsqu'une entreprise est placée sous la dépendance d'une entreprise dont le siège est situé hors de Tunisie, la taxe sur la valeur ajoutée est assise comme en régime intérieur;

b) lorsqu'une entreprise vendeuse et une entreprise acheteuse non assujetties sont dans la dépendance l'une de l'autre, la taxe sur la valeur ajoutée due par la première est assise non sur la valeur des livraisons qu'elle effectue à la seconde mais sur le prix de vente pratiqué par cette dernière. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas en ce qui concerne les produits livrés par quantités

importantes et habituelles à des tiers au même prix que celui consenti entre elles par les entreprises dépendantes.

Ces dispositions sont également applicables, même en l'absence de lien de dépendance lorsque l'assujetti n'apporte pas la preuve qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise.

7) lorsqu'une personne effectue concurremment diverses catégories d'opérations taxables, le chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chaque catégorie d'opérations les règles qui lui sont propres.

8) lorsque l'assiette n'est pas définie autrement, elle est déterminée par le montant brut des rémunérations reçues ou des recettes réalisées à quelque titre que ce soit à l'occasion de la réalisation des opérations taxables.

II. — A l'importation, la valeur imposable est constituée :

1) s'il s'agit d'une importation réalisée par un assujetti ou par l'Etat, les collectivités publiques locales et les établissements publics à caractère administratif, par la valeur en douane, tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) s'il s'agit d'une importation réalisée par un non assujetti ou par les forfaitaires visés aux articles 16 et 17-I et II-1°) ci-dessous, par la valeur déterminée au paragraphe «1» ci-dessus majorée de 25%.

CHAPITRE III

Taux

Art. 7. — Sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17%, les opérations portant sur les biens et les services non soumis à un autre taux.

Toutefois sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1) au taux de 6%, les opérations portant sur les biens et les services repris au tableau « B » figurant en annexe.

2) au taux de 29%, les opérations portant sur les biens repris au tableau « C » figurant en annexe.

Art. 8. — Dans le cadre de l'action du gouvernement pour le développement et la promotion de l'économie nationale ainsi que dans les cas conjoncturels, des suspensions ou des réductions de la taxe sur la valeur ajoutée pourront être prévues par décret pris après avis du ministre des finances et des ministres concernés.

Ces mesures ne sont valables que pour l'année civile au cours de laquelle elles sont prises.

CHAPITRE IV

Déductions

Art. 9. — I. — 1) La taxe sur la valeur ajoutée qui a effectivement grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux opérations taxables.

Les assujettis imputent globalement sur le montant de la taxe due en application des articles 1 et 2 ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée ayant effectivement grevé leurs acquisitions locales de biens auprès d'autres assujettis, ou les livraisons à eux-mêmes de ces biens, les importations effectuées par eux-mêmes et les services nécessaires pour les besoins de l'exploitation.

Au cas où la taxe due au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale de la taxe déductible, le reliquat de la taxe est reporté sur les mois qui suivent.

Lorsque deux entreprises sont liées par un contrat pour la réalisation d'un marché comportant fournitures et travaux et que le maître de l'ouvrage importe ou achète localement en son nom tout ou partie des fournitures prévues dans le contrat, la taxe sur la valeur ajoutée réglée ouvre droit à déduction au profit de l'entreprise qui a réalisé l'ouvrage. Lorsque la fourniture ainsi faite bénéficie de la suspension de la taxe, sa valeur est rétrocédée au maître de l'ouvrage en détaxe.

2) pour bénéficier des déductions prévues ci-dessus les assujettis doivent :

a) disposer de factures établies dans les conditions fixées à l'article 18 ci-dessous pour leurs achats locaux de biens et services;

b) disposer des attestations de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée auprès des recettes douanières pour leurs importations;

c) si leur comptabilité n'est pas tenue conformément aux prescriptions de l'article 18 ci-dessous, tenir, sur un livre spécial coté et paraphé par les centres ou bureaux de contrôle des impôts dont dépend leur activité, un compte des achats locaux auprès des assujettis, ainsi que des importations et des prestations de service ayant supporté la taxe sur la valeur ajoutée.

Le compte des achats doit être arrêté mensuellement et comporter la nature et la valeur des achats, des importations et des prestations de service ainsi que le montant de la taxe acquittée.

Ils doivent également inscrire sur ce livre, au fur et à mesure de leur réalisation sans blanc, ni rature, ni surcharge, chacune des livraisons effectuées ou des services rendus à quelque titre que ce soit, ainsi que les recettes réalisées et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante.

Toutefois, les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux biens soumis à amortissement qui restent régis par les dispositions du code de commerce.

d) inscrire en comptabilité les biens soumis à amortissement pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils ont donné lieu dans les conditions ci-dessus, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions du paragraphe III ci-après.

II. — 1) pour les assujettis qui n'acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité de leurs affaires, le montant de la taxe dont la déduction est susceptible d'être opérée, est calculé selon un pourcentage résultant du rapport entre les éléments ci-après réalisés durant l'exercice précédent :

— d'une part, les recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée majorées de celles qui proviennent de l'exportation des produits ou services passibles de la taxe ou de livraisons faites en suspension de la dite taxe, y compris la taxe sur la valeur ajoutée due ou celle dont le paiement n'est pas exigé;

— d'autre part, les sommes visées à l'alinéa ci-dessus augmentées des recettes provenant d'affaires exonérées ou situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) pour les nouveaux assujettis partiels, le rapport visé ci-dessus, est déterminé en fonction des recettes prévisionnelles de leur première année d'activité.

III. — 1) A la fin de chaque année civile, les assujettis partiels déterminent le pourcentage de déduction sus-visé compte tenu des éléments réalisés pendant cette même année civile.

2) En ce qui concerne les biens soumis à amortissement une régularisation doit être opérée si le pourcentage de déduction au cours de la dite année varie de plus de cinq centièmes en plus ou en moins par rapport à celle effectuée. La déduction complémentaire ou le reversement de la taxe qui résulterait de cette variation de pourcentage est opéré au mois de janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle la déduction initiale est opérée.

IV). — 1) En cas de disparition injustifiée de biens ou marchandises les assujettis doivent procéder à la régularisation prévue pour les assujettis partiels dans les conditions visées au § III ci-dessus.

2) En cas de cession, apport en société, changement d'affectation de ces biens et en cas de cessation ou d'abandon du régime d'assujetti il doit être opéré un reversement égal au montant de la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou qui aurait dû être payée ou ayant fait l'objet de remboursement, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de matériel ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de bâtiment.

3) Le montant de la taxe objet de la régularisation doit être mentionné sur la facture de vente ou le document d'apport et ce, quelle que soit la valeur de cession du bien ou de l'apport.

4) En cas de concentration, fusion ou transformation de la forme juridique d'une entreprise, la taxe ou le reliquat de la taxe sur la valeur ajoutée réglée au titre des biens et valeurs ouvrant droit à déduction, est transféré sur la nouvelle entreprise.

5) La taxe sur la valeur ajoutée perçue à l'occasion d'affaires qui sont, par la suite, résiliées ou annulées, est imputée sur la taxe sur la valeur ajoutée due sur les opérations réalisées ultérieurement dans les limites des délais fixés par l'article 21 ci-dessous. Pour bénéficier des dispositions du présent sous-paragraphe les assujettis doivent joindre à leur déclaration mensuelle un état inquant :

— les noms et adresses des personnes avec lesquelles les affaires sont conclues;

— la date de l'opération initiale et de celle rectifiée;

— les folios du livre journal ou du livre spécial sur lequel ont été enregistrées les factures initiale et rectifiée;

— le montant de la facture initiale et celui sur lequel porte la résiliation ou l'annulation.

6) Les nouveaux assujettis de droit ou sur option, bénéficient de la déduction;

a) de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et détenus en stock à la date de leur assujettissement;

b) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore été utilisés à la date de leur assujettissement;

c) de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile de détention s'il s'agit de biens d'équipement ou de matériel, et d'un dixième par année civile ou fraction d'année civile s'il s'agit de bâtiment.

Le bénéfice de la déduction dans les conditions sus-visées couvre la taxe ayant grevé les biens importés ou acquis auprès d'assujettis ou de non assujettis.

L'inventaire de ces biens et taxes y afférentes doit être déposé au centre de contrôle des impôts compétent avant la fin du 3ème mois de la date de leur assujettissement.

Art. 10. — N'ouvre pas droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé.

1) Les voitures de tourisme servant au transport de personnes autres que celles objet de l'exploitation ainsi que la location de voitures de tourisme et tous frais engagés pour assurer leur marche et leur entretien.

2) Les biens et services livrés ou rendus par les forfaitaires visés aux articles 16 et 17-I et II 1) ci-dessous ainsi que ceux dont la taxe est facturée dans les conditions de l'article 2 1-2 ci-dessus.

CHAPITRE V

Régime suspensif

Art. 11. — I. — Les assujettis dont l'activité s'exerce à titre exclusif ou à titre principal en vue de l'exportation ou des ventes en suspension, peuvent bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs acquisitions de biens et services donnant droit à déduction.

Les personnes sus-visées sont tenues d'établir un bon de commande en triple exemplaire sur lequel doivent être portées les indications suivantes :

"Achats en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée;

Dispositions de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée;

Décision n° du "

Les bons de commande doivent recevoir la destination suivante :

— l'original au fournisseur;

— une copie au centre de contrôle des impôts compétent;

— une copie est conservée par l'intéressé.

Les copies destinées au centre de contrôle des impôts peuvent être envoyées à la fin de chaque mois.

Pour les affaires réalisées à l'exportation ou en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, l'une des mentions suivantes doit être portée sur la facture "vente à l'exportation" ou "vente en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée suivant décision n° du "

Dans ce cas, il doit être joint à la copie de la facture soit le certificat de sortie de la marchandise, soit le numéro et la date de la décision administrative autorisant la vente en suspension.

II. — Cependant les non assujettis qui effectuent occasionnellement des opérations d'exportation peuvent être autorisés à bénéficier du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'acquisition, auprès d'assujettis, de marchandises ou de services destinés à l'exportation.

Les personnes sus-visées doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription préalablement à l'achat, une demande pour bénéficier du régime suspensif.

La demande doit comporter l'engagement express de présenter à l'administration les pièces justificatives de la sortie des marchandises dans les vingt jours du mois suivant celui de l'exportation ou à défaut, d'acquitter dans les limites de ce délai la taxe suspendue.

III. — Les marchandises admises au bénéfice d'un régime douanier suspensif peuvent être importées temporairement en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

IV. — Les marchandises admises en vertu de la réglementation douanière au bénéfice du retour sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions ci-après :

Marchandises réimportées :

a) suite à exportation temporaire :

— pour œuvre, transformation ou autre complément de main-d'œuvre : Paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée sur la valeur en douane de ces œuvres, transformation ou autres compléments de main-d'œuvre tous droits et taxes inclus à l'exclusion de la Taxe sur la valeur ajoutée elle-même;

— pour demeurer en l'état : la réimportation est exonérée du paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée;

b) suite à une exportation ou réexportation définitive : la réimportation est subordonnée au paiement de la Taxe sur la valeur ajoutée.

La franchise du paiement de cette taxe est accordée sous réserve de la production d'une attestation de non décharge émanant du centre ou bureau de contrôle des impôts compétent.

Les taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration de réimportation pour la consommation.

V. — Lorsqu'il est constaté un abus dans les acquisitions ou un détournement de marchandises de leur destination initiale, l'administration peut retirer la décision aux personnes visées au paragraphe I ci-dessus et refuser d'accorder le régime suspensif aux personnes visées au paragraphe II ci-dessus.

Les personnes visées au paragraphe I ci-dessus qui cessent de remplir les conditions requises pour continuer à bénéficier de ce régime doivent en informer l'administration et remettre la décision devenue caduque.

Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessous, les personnes qui bénéficient indûment des dispositions du présent article, sont tenues d'acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui en résulte.

Huile de pétrole

Art. 12. — I. — Les entreprises de distribution ayant pris la position d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée importent les huiles de pétrole en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. — La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au moment de la distribution.

Alcools

Art. 13. — I. — Les importations d'alcool par la régie des alcools sont effectuées en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

II. — Le régime suspensif est applicable aux livraisons d'alcools effectuées par la régie des alcools à destination des fabricants entrepositaires agréés.

Toutefois le bénéfice de ce régime peut être retiré à tout assujetti convaincu de fraude fiscale ou de non paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dans les délais légaux.

III. — Les produits, soumis au régime fiscal de l'alcool, importés par des assujettis n'ayant pas la qualité d'entrepositaire ou par des non assujettis, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de leur dédouanement dans les conditions fixées à l'article 6-II-2 ci-dessus.

Vins

Art. 14. — I. — 1) Les livraisons de vins effectuées à destination de toutes personnes physiques ou morales et notamment celles visées à l'article 2 III ci-dessus ainsi que les embouteilleurs sont, sauf en ce qui concerne l'office national de la vigne, passibles de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux vins de production locale, à l'exception de ceux destinés à la vinaigrerie est perçue lors des livraisons effectuées par l'office national de la vigne.

II. — A l'importation, les vins sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues à l'article 6-II ci-dessus.

Toutefois les vins importés par l'office national de la vigne sont reçus en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. — Toute quantité de vin en vrac ne peut circuler que sous le couvert d'un laissez-passer délivré par l'administration fiscale. Les laissez-passer ainsi délivrés doivent être conservés par les destinataires des vins et serviront à justifier les quantités de vins qu'ils détiennent.

Les livraisons de vin du lieu de production à l'unité de mise en bouteilles, quand cette dernière se trouve sur les lieux de l'unité de production, ne nécessitent pas la délivrance de laissez-passer. Elles donnent lieu, toutefois, à l'émission d'un «bulletin de livraison» pour chaque transfert.

CHAPITRE VI

Restitution

Art. 15. — I. — Lorsque la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions visées à l'article 9 ci-dessus ne peut être entièrement appliquée sur la taxe sur la valeur ajoutée dûe, la fraction non précomptée peut être remboursée sur demande déposée au centre de contrôle des impôts compétent appuyée des justifications nécessaires si elle correspond :

- 1) à des opérations d'exportations;
- 2) à des services utilisés ou exploités hors de Tunisie;
- 3) à des ventes en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée;
- 4) à un crédit de taxe déductible qui apparaît sur les déclarations déposées au titre de douze mois consécutifs sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée.

La restitution dans ce cas se fait dans la limite de vingt pour cent (20%) du crédit dégagé à la fin de chaque année civile.

- 5) à une cessation d'activité.

II. — Lorsqu'il s'agit des cas visés au I-1, 2, et 3 ci-dessus la demande doit être accompagnée d'une copie des certificats de sorties des biens ou d'une attestation de la réalisation du service à l'étranger ou d'une copie de la décision administrative autorisant la vente en suspension.

La restitution sera effectuée en ce qui concerne les cas prévus au sous-paragraphe 1, 2, 3 et 4 du § I ci-dessus directement par l'intermédiaire du receveur des finances sur la base de la demande visée par le centre de contrôle intéressé. Le dit visa devant intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la demande.

Le contrôle des pièces présentées à l'appui de la demande s'effectuera postérieurement et donnera lieu, le cas échéant, à des redressements passibles d'une majoration égale à 20% calculée par année ou fraction d'année depuis la date de la restitution sans préjudice des pénalités prévues à l'article 20-I-2 ci-dessous.

CHAPITRE VII

Régimes forfaitaires

Art. 16. — I. — Par dérogation aux dispositions des articles 1, 5 et 6 ci-dessus, sont soumises à une taxe forfaitaire annuelle déterminée en fonction de la nature de l'activité et de l'importance du chiffre d'affaires, les personnes physiques non importatrices ni exportatrices et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas :

- 15.000 dinars pour les opérations de prestations de service;
- 20.000 dinars pour les opérations de consommation sur place;
- 30.000 dinars pour les autres opérations.

II. — Les dispositions des articles 30 et 31 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non-commerciales sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

La taxe forfaitaire visée ci-dessus est perçue conformément au barème unifié et aux délais prévus à l'article 29 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales.

III. — Le forfait annuel dû au titre d'une année est calculé sur la base d'un chiffre d'affaires égal à celui réalisé l'année précédente ou celui ramené à l'année.

Toutefois pour les entreprises créées en cours d'année, le chiffre d'affaires à prendre en considération est celui réalisé pendant la période allant du jour de l'ouverture jusqu'à la fin de l'année.

Le dépôt de la déclaration et le paiement des droits y afférents s'effectuent dans ce cas dans les 15 derniers jours du mois de décembre.

Art. 17. — Par dérogation aux dispositions de l'article 16 ci-dessus :

I. — Les dispositions de l'article 33 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales relatives au forfait simplifié sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Le forfait simplifié visé ci-dessus, est perçu dans les mêmes formes et conditions que le forfait annuel visé à l'article 16 ci-dessus.

II 1) Est perçue dans les mêmes conditions que la taxe unique de compensation de transports routiers aux tarifs forfaitaires visés ci-dessus, la taxe sur la valeur ajoutée applicable :

- au transport terrestre public de marchandises exercé par les personnes physiques;
- au transport terrestre privé de personnes ou de marchandises exercé par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre exclusif de leur activité de transport;
- au transport terrestre de personnes par voiture de louage ou taxi;

2) le forfait visé ci-dessus est imputable sur la taxe sur la valeur ajoutée dûe sous le régime réel applicable :

— au transport terrestre public de marchandises exercé par les personnes morales;

— au transport terrestre public de personnes, autre que par voiture de louage ou taxi;

— au transport terrestre privé de personnes ou de marchandises exercé par des assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leur activité autre que celle de transport;

3) Le tarif forfaitaire visé ci-dessus est fixé comme suit :

a) voiture de louage et taxi : 3 dinars par véhicule et par mois;

b) transport public ou privé de marchandises : 1 dinar par tonne de charge utile et par mois;

c) autre transport public ou privé de personnes : 1 dinar par place assise offerte et par mois.

CHAPITRE VIII Obligations des assujettis

Art. 18. — I. — Les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962 et des articles 35 bis, 42, 44 à 53, 66 et 74 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

II. — Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.

La facture doit comporter :

— la date de l'opération;

— l'identification du client et son adresse;

— le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale;

— la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe;

— les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. — Les factures de vente doivent faire l'objet d'une numérotation dans une série ininterrompue.

IV. — Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :

1) de souscrire et de déposer à la recette des finances de leur circonscription une déclaration du modèle fourni par l'administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée.

a) dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques;

b) dans les quinze derniers jours de chaque mois pour les personnes morales;

c) dans les dix derniers jours du premier mois de chaque trimestre civil pour les personnes qui exercent des activités énumérées au I du tableau "B" figurant en annexe.

Cette déclaration doit être datée et signée par eux et doit comporter notamment :

— le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés au cours du mois ou du trimestre précédent selon le cas;

— le montant des achats;

— le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.

2) D'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.

Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.

V. — Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration à la recette des finances du lieu où s'est effectuée l'opération et acquitter immédiatement la taxe.

VI. — Pour les entreprises à succursales multiples, il doit être déposé une déclaration mensuelle du chiffre d'affaires par établissement distinct sous le numéro d'immatriculation fiscale du siège.

Cependant ces entreprises peuvent être autorisées sur leur demande à centraliser au siège de l'établissement principal situé en Tunisie, les déclarations du chiffre d'affaires de leurs différents établissements.

Le gérant de chaque établissement doit être en mesure de justifier les recettes propres à l'établissement dont il est responsable.

Art. 19. — Les personnes n'ayant pas d'établissement en Tunisie et y effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en Tunisie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis et à payer la taxe à leurs lieu et place.

A défaut et tant qu'une personne morale ou physique cliente d'un assujetti visé à l'alinéa précédent est redevable envers lui d'une somme quelconque au titre d'une fourniture ou d'un service rendu, la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur cette fourniture ou ce service peut être réclamée à la personne cliente dans la limite de sa dette, le paiement libérant valablement, à due concurrence, le client envers son fournisseur ou son prestataire.

CHAPITRE IX Dispositions diverses

Section 1 Contentieux et sanctions

Art. 20. — I. — Sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée :

1) les dispositions du premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962;

2) les dispositions de l'article 57 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982 tel que modifié ou complété par les textes subséquents et notamment l'article 12 de la loi n° 83-81 du 30 juillet 1983 et l'article 15 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985;

3) les dispositions des articles 58 à 63 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales en ce qui concerne les contestations relatives aux impositions en régime intérieur.

II. — Sans préjudice des dispositions du § I ci-dessus, les infractions aux dispositions qui précèdent sont poursuivies et réprimées conformément à la législation en matière de contributions indirectes. Elles sont punies d'une amende de 200 dinars en principal. En cas de récidive dans le délai d'un an, cette amende est doublée.

III. — La taxe sur la valeur ajoutée applicable aux importations est perçue, les contraventions sont réprimées, les poursuites sont effectuées et les instances instruites et jugées comme en matière de droits de douane.

Section 2 Prescriptions

Art. 21. — I. — Les omissions totales ou partielles dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les erreurs commises dans l'application des taux peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

II. — Les dispositions de l'article 72 paragraphe III du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales relatives au recouvrement des droits en principal, pénalités et accessoires, sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Tableau « A »

**Liste des opérations exonérées
de la taxe sur la valeur ajoutée**

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

- 1) La fabrication et la vente des farines, des semoules, du pain, du couscous et des pâtes alimentaires de qualité ordinaire.
- 2) L'importation, la fabrication et la vente :
 - a) Du lait frais non concentré ni sucré, complet ou écrémé.
 - b) Des farines lactées.
 - c) Des laits conservés, concentrés, sucrés ou non spécialement traités en vue d'en faciliter l'assimilation par les nourissons ou les malades et dont la liste est établie par décision du ministre des finances après avis du ministre de la santé publique.
- 3) L'importation des peaux brutes.

4) a) La production et la vente d'huile d'olives ou de grignon ainsi que les sous produits de la trituration des olives.

b) L'importation, la production et la vente de fèves de soja et d'huile de soja.

c) L'importation par l'office national de l'huile, des huiles végétales en vue de leur mélange avec de l'huile d'olives et de l'huile de grignon d'olive raffinée, et leur vente.

5) L'importation, la fabrication et la vente du sucre non additionné d'aromatisants ou de colorants, ainsi que son conditionnement.

6) Les affaires effectuées par les œuvres reconnues d'intérêt humanitaire et social, agréées par le ministre des finances.

7) L'importation, la fabrication et la vente des appareils destinés à l'usage des handicapés physiques et des appareils et filtres d'hémodialyse repris au tableau ci-après :

N° tarif douanier	Désignation des produits
EX 30 - 03	Soluté de dialyse
EX 84 - 18	Filtres pour hémodialyses
87 - 11	Fauteuils et véhicules similaires pour invalides avec moteur ou autres mécanismes de propulsion.
EX 90 - 17	Reins artificiels, trousse artérioveineuses intranules cathéters intraveineux.
EX 90 - 19	Appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médocochirurgicales), articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières, prothèses dentaires, oculaires ou autres appareils pour faciliter l'audition aux sourds et autres appareils à tenir à la main, à porter sur les personnes ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité, à l'exclusion des articles et appareils de prothèses dentaires en métaux précieux.

8) L'enlèvement des ordures ménagères.

9) Les établissements d'enseignement primaire, secondaire, supérieur, technique et professionnel ainsi que les établissements de garderie.

10) L'exploitation des douches.

11) a) L'importation, la production et la vente du polyéthylène en feuilles, gaines et rouleaux destiné à l'agriculture forcée sous serre (forçage) et à la conservation de l'humidité des sols (paillage) et ce, dans les conditions ci-après :

— L'achat doit être effectué par le ministère de l'agriculture ou par les établissements publics relevant de la tutelle de ce département ;

— A défaut, une attestation spécifiant l'usage et la destination du produit est délivrée par le ministère de l'agriculture à l'intention de l'assujetti, cette attestation qui doit mentionner la date et le numéro de la facture de vente correspondante est présentée à l'administration fiscale pour justifier les ventes détaxées.

b) L'importation, la fabrication et la vente des éléments suivants entrant dans la fabrication des stations d'irrigation par goutte à goutte :

N° tarif douanier	Désignation des produits
EX 39 - 07	Goutteurs microjets et accessoires de raccords
EX 84 - 18	Filtres et cartouches pour irrigation par goutte à goutte
EX 90 - 26	Compteurs d'eau pour irrigation par goutte à goutte

Pour bénéficier de l'exonération les importateurs doivent présenter lors de chaque importation :

— Une attestation délivrée par le ministère concerné indiquant le nom et la qualité du bénéficiaire ainsi que la liste des produits et équipements à importer.

Une copie de la facture du fournisseur, visée par le même département, sera jointe à cette attestation ;

— Eventuellement et à la demande du service des douanes, toutes documentations techniques (prospectus, notices, etc...) permettant l'identification du matériel importé.

Pour leurs achats locaux, les bénéficiaires doivent adresser au centre de contrôle des impôts de leur circonscription,

préalablement à l'achat, une demande d'achat en exonération, accompagnée des documents visés ci-dessus.

Une attestation d'achat en suspension est délivrée à l'intéressé.

Une copie de cette attestation est conservée par le fournisseur pour être présentée à toute réquisition de l'administration.

Les bénéficiaires doivent souscrire, lors de chaque acquisition un engagement de non cession des articles acquis en exonération et acquitter immédiatement les droits et taxes dus sur les produits de l'espèce qui seraient détournés de leurs destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur.

c) L'importation, la production et la vente de l'acide gibérelle.

d) L'importation, la fabrication et la vente des vernis et fongicides servant au traitement des agrumes et autres fruits.

L'exonération est accordée au groupement interprofessionnel des fruits (GIAF) ainsi qu'aux utilisateurs des produits de l'espèce. Les bénéficiaires susvisés doivent figurer comme destinataires réels de ces produits sur la déclaration de mise à la consommation.

Pour les importations effectuées par les utilisateurs eux-mêmes, les factures présentées à l'appui des déclarations de mise à la consommation doivent comporter le visa du GIAF.

e) L'importation des engrais minéraux ou chimiques potassiques repris au tableau ci-après :

N° tarif douanier	Désignation des produits
EX 28 - 39	Nitrites et nitrates de potassium destinés à l'agriculture
EX 28 - 40	Phosphate de potassium à usage d'engrais
EX 28 - 43	Carbonate et percarbonate de potassium à usage d'engrais
31 - 04	Engrais minéraux ou chimiques potassiques

f) L'importation des animaux reproducteurs de race pure.

g) L'importation des naissains d'huîtres.

h) L'importation du talc à usage agricole, agréée par le ministère de l'agriculture.

i) L'importation, la fabrication et la vente des biens d'équipement destinés à l'agriculture, repris au tableau ci-après :

N° du tarif douanier	Désignation des produits
73 - 21	Serres agricoles
EX 84 - 21	Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre à usage agricole.
EX 84 - 24	Machines, appareils et engins agricoles et horticoles pour la préparation et le travail du sol et pour la culture à l'exclusion des rouleaux pour pelouses et terrains de sport.
EX 84 - 25	Machines, appareils et engins pour la récolte et le battage des produits agricoles, presses à paille et fourrage, tarares et machines similaires pour nettoyage de grains, trieurs à œufs, à fruits et autres produits agricoles à l'exclusion des tondeuses à gazon.
84 - 26	Machines à traire et autres machines et appareils de laiterie.
84 - 27	Pressoirs, fouloirs et autres appareils de vinification, de cidrerie et similaires.
84 - 28	Autres machines et appareils pour l'agriculture, l'horticulture, l'aviculture et l'apiculture y compris les germeoirs comportant les dispositifs mécaniques ou thermiques, les couveuses et éleveuses pour l'aviculture.
EX 87 - 01	Tracteurs agricoles.
EX 87 - 14	Epandeurs de fumier et d'engrais et distributeurs de fourrage.
EX 88 - 02	Avions agricoles. Parties et pièces détachées destinées à équiper les avions agricoles.

12) L'importation, la production et la vente des plants et semences dont la liste est fixée par décision des ministres des finances et de l'agriculture.

13) Les travaux agricoles effectués par des tiers, la location de matériels à usage agricole, le transport des produits agricoles effectué par les agriculteurs pour leur propre compte, la location d'étalages dans les marchés publics ainsi que les services afférents aux produits agricoles.

14) La vente d'eau par abonnement ou autrement que par abonnement.

15) Les biens, marchandises, travaux et prestations livrés à titre de don dans le cadre de la coopération internationale, à l'Etat, aux collectivités publiques locales, aux établissements publics et associations reconnues d'utilité publique.

16) L'importation, l'impression et la vente par l'Etat des timbres et des papiers timbrés ainsi que l'importation de papier filigrane pour le compte de l'Etat.

17) L'importation par l'Etat de fonds, billets de banque, billets de loterie, monnaies ayant cours légal, actions et obligations constituant des valeurs de bourse.

18) a) L'importation, la composition, l'impression et la vente des livres, brochures et imprimés similaires à l'exclusion de ceux reliés en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, des journaux et publications périodiques.

b) L'importation, la production et la vente des produits destinés à l'édition des livres, des journaux, des périodiques et des publications et dépliant de propagande touristique repris au tableau ci-après :

Numéro du tarif douanier	Désignation des produits
37 - 01	Plaques photographiques et fils plans, non impressionnés en autres matières que le papier, la carton ou le tissu.
37 - 02	Pellicules sensibilisées, non impressionnées perforées ou non en rouleaux ou en bandes.
37 - 03	Papier, cartes et tissus sensibilisés impressionnés ou non mais non développés.
37 - 05	Plaques pellicules perforées ou non (autres que le films cinématographiques) impressionnées et développées, négatives ou positives.
37 - 08	Produits chimiques pour usage photographique, y compris les produits pour la production de la lumière-éclair.
76 - 03 et 76 - 04	Feuilles d'aluminium servant pour la fabrication des plaques sensibilisées.

L'exonération est accordée au vu d'une attestation délivrée par le ministre des affaires culturelles lorsque les produits de l'espèce sont destinés à l'impression des livres et par le ministre de l'information lorsque les produits sont destinés à l'impression des journaux et périodiques.

19) a) L'importation, la fabrication et la vente du papier journal agréé par le ministre de l'information.

b) L'importation, la production et la vente des papiers pour machines de bureau et similaires en bandes ou bobines, destinés à l'agence Tunis Afrique Presse.

c) L'importation, la production et la vente des publications et dépliants touristiques, destinés à l'hôtellerie ainsi que des affiches publicitaires gratuites, des formulaires d'importation temporaire ou de circulation internationale.

20) La transmission par les agences de presse, de messages de presse aux entreprises de journaux.

21) L'importation, la fabrication et la vente des bateaux autres que ceux de plaisance ou de sport, destinés à la navigation maritime ou à la pêche et de tous matériels destinés à être incorporés à ces bateaux, ainsi que les engins et filets de pêche.

22) Les affaires effectuées par les agences de voyages avec les hôteliers et relatives aux séjours en Tunisie de non résidents.

23) L'importation et la production des films cinématographiques impressionnés à caractère culturel ou social sur décision du ministre des finances, après avis du ministre des affaires culturelles, ainsi que les films cinématographiques impressionnés destinés à la projection au public.

24) L'importation, la fabrication et la vente des articles culturels suivants :

a) Instruments de musique, leurs parties et articles servant à leur fabrication et dont la liste est fixée par décret ;

b) Matériel « son et lumière » de théâtre destiné au ministère des affaires culturelles, aux théâtres municipaux ou aux troupes de théâtre agréés par le ministre des affaires culturelles ainsi que les matériels d'équipement et produits nécessaires à la production cinématographique et aux salles de projection de films pour le public ;

c) Produits utilisés dans les arts plastiques et dont la liste est fixée par décret.

25) L'importation, la production et la vente des bicyclettes (y compris les triporteurs) sans moteurs.

26) a) La fabrication et la vente de chauffe-eau solaire.

b) L'importation des absorbeurs pour capteurs solaires à usage domestique.

27) L'importation, la fabrication et la vente du matériel de forage et de sondage ainsi que leurs parties et pièces détachées.

28) L'importation, la fabrication et la vente d'aéronefs destinés au transport public aérien, et de tous matériels destinés à être incorporés à ces aéronefs.

29) a) Le transport maritime et la consignation des navires.

b) Le transport aérien international.

30) a) Le pompage de liquides sur les quais.

b) Armement au cabotage.

31) La location de locaux d'habitation non meublés.

32) Les opérations d'assurances et de réassurances soumises à la taxe unique sur les assurances.

33) La fabrication et la vente des produits de l'orfèvrerie et de la bijouterie locales soumis au droit de garantie.

34) L'importation des monnaies d'or, de l'or en lingots, en barres, natif et grenailles d'or, argent et alliages d'argent en masses, lingots, grenailles, argent natif, autres cendres, déchets et débris de métaux précieux, platine et alliages de platine bruts en masses, lingots, grenailles.

35) Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial admis en franchise de droits de douane et ce, dans les conditions de l'article 170 du code des douanes.

36) Les bagages accompagnés ou non de voyageurs et destinés à leur usage personnel.

37) Récoltes des propriétés frontalières.

38) Marchandises hors commerce importées par colis postaux ou par paquets-poste.

39) Les produits de la pêche tunisienne.

40) a) Les intérêts sur :

— Prêts consentis et sur emprunts contractés par la caisse nationale d'épargne logement ;

— Prêts pour l'acquisition de logements neufs auprès de promoteurs immobiliers agréés ;

— Prêts à la construction d'immeubles à usage d'habitation ;

— Les dépôts et placements en devises convertibles et en dinars convertibles ;

— Les opérations réalisées dans le cadre du marché monétaire.

b) La commission de garantie prélevée au profit du fonds national de garantie.

c) La commission de péréquation des changes prélevée au profit du fonds de péréquation des changes et des taux d'intérêt.

41) a) L'importation et la vente des équipements et produits nécessaires aux installations expérimentales ainsi que la production des installations commerciales nécessaires à la recherche, à la production et à la commercialisation des énergies renouvelables.

b) L'importation, la production et la vente des plates-formes de forage ou d'exploitations flottantes ou submersibles.

42) L'exploration et la production des hydrocarbures liquides et gazeux.

43) L'importation, la production et la vente des rotochutes et aérodynes à usages militaires, ou pour la formation professionnelle ou pour la lutte contre l'incendie.

44) La production et la vente du sulfate de baryum naturel (baryte, barytine).

L'exonération est accordée aux produits de l'espèce destinés aux sociétés pétrolières au vu d'une attestation délivrée par le ministre de l'économie nationale précisant notamment la qualité de l'acquéreur et la destination du produit.

45) L'importation, la production et la vente des articles de sport dont la liste est fixée par décision du ministre des finances et du ministre de la jeunesse et des sports.

46) L'importation par l'Etat :

a) Du matériel d'armement et des équipements à caractère militaire et défensif.

b) Des véhicules de lutte contre l'incendie.

c) Des véhicules équipés spécialement dans le cadre des services de la sûreté.

Tableau « B »

Taux 6 %

I — *Les opérations effectuées par les personnes physiques ou morales au titre des professions énumérées ci-après :*

- Les architectes et les ingénieurs-conseils ;
- Les dessinateurs, les géomètres et les topographes ;
- Les avocats, les huissiers-notaires, les notaires et les interprètes ;
- Les conseils juridiques et les conseils fiscaux ;
- Les entrepreneurs de tenue de comptabilité ;
- Les exploitants de laboratoire d'analyse ;
- Les infirmiers et les masseurs ;

— Les médecins, les médecins spécialistes, les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires ;

— Les experts quelle que soit leur spécialisation.

II. — *L'importation, la production et la vente :*

1) Des engrais ;

2) De l'électricité et du gaz ;

3) Des aliments composés pour bétail, des tourteaux de soja et des farines de poisson ;

4) Des produits et articles destinés à l'industrie pharmaceutique ainsi que les produits pharmaceutiques finis ;

5) Des machines pour le traitement de l'information, leurs pièces et parties ainsi que les supports magnétiques informatiques ;

6) Des appareils récepteurs de télévision de table ou portatifs non combinés, leurs parties et pièces détachées ainsi que les transformateurs et les régulateurs de courant électrique destinés à ces appareils ;

7) Des conserves de tomate, d'harissa et de sardines ;

8) Du savon ordinaire.

III. — *Les activités et produits suivants :*

1) *L'hôtellerie y compris les activités qui y sont intégrées et notamment :*

— l'hébergement ;

— la restauration ;

— les ventes à consommer sur place ;

— l'animation.

2) Les produits de l'artisanat local à l'exception des articles comportant de la soie.

3) Le transport de personnes ou de marchandises.

4) La vente des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (essence de pétrole, pétrole lampant, gaz-oil, fuel-oil) par les entreprises de distribution.

5) L'hébergement, la restauration et les services effectués dans la cadre de leur activité par les cliniques et polycliniques médicales.

6) Les intérêts débiteurs.

7) Les services réalisés en matière informatique.

Tableau « C »

Taux 29 %

N. T.	Désignation des produits
02 - 03	Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure.
02 - 06	Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles) salés ou en saumure, séchés ou fumés.
03 - 02	Poissons séchés, salés ou en saumure, autres poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage.
04 - 03	Beurre.
EX 05 - 07	Plumes de parure.
EX 05 - 09	Ivoire, poudre et déchets d'ivoire.
06 - 03	Fleurs et boutons de fleurs, coupés pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés.
06 - 04	Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06 - 03.

N. T.	Désignation des produits
EX 07 - 01 à EX 07 - 04	Champignons et truffes.
EX 08 - 01	Ananas, bananes, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du brésil, noix de cajoux, frais ou secs avec ou sans coque.
EX 08 - 04	Raisins secs.
EX 08 - 05	Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués à l'exclusion des amandes.
EX 08 - 06	Pommes et poires fraîches.
09 - 01	Café et succédanés du café contenant du café, coques et pellicules de café.
09 - 02	Thé.
EX 09 - 04	Poivre.
09 - 05	Vanille.
09 - 06	Cannelle et fleurs de cannellier.
09 - 07	Girofles (antofles, clous et griffes).
09 - 08	Noix muscade, macis, amomes et cardamomes.
09 - 10	Thym, laurier, safran et autres épices.
11 - 07	Malt, même torréfié.
EX 12 - 07	Poivre de cubèbe.
EX 13 - 02	Gommes, gommes résines, résines et baumes naturels à l'exclusion de la gomme arabique et de la gomme laque.
EX 13 - 03	— Sucs et extraits de réglisse — Autres mucilages et épaississements dérivés des végétaux à l'exclusion des mucilages de caroubes et de farine de graines de caroubes.
EX 14 - 02	Kapok.
16 - 01	Saucisses, saucissons et similaires de foie, de viandes, d'autres abats ou de sang.
16 - 02	Autres préparations et conserves de foie, de viandes, ou d'autres abats.
EX 16 - 03	Extraits et jus de viande.
EX 16 - 04	Préparations et conserves de poissons à l'exclusion du thon, des sardines et des anchois.
16 - 05	Crustacés et mollusques (y compris les coquillages) préparés ou conservés.
17 - 04	Autres sucreries sans cacao.
18 - 01	Cacao en fève et brisures de fèves, brutes ou torréfiées.
18 - 02	Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao.
18 - 03	Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissé.
18 - 04	Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao.

N. T.	Désignation des produits
18 - 05	Cacao en poudre, non sucré.
18 - 06	Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao.
EX 19 - 02	Poudres sucrées ou non à base de farines, semoules, amidons, féculs, extraits de malt pour la fabrication des crèmes, puddings, entremets, desserts.
19 - 05	Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage « puffed-rice », « corn flakes » et analogues.
EX 19 - 08	Produits de la pâtisserie, produits de la biscuiterie contenant du cacao quelque soit la proportion.
EX 20 - 02	Légumes et plantes potagères préparées ou conservées à l'eau de vie ou à l'alcool ainsi que les champignons et truffes préparés sans vinaigre ou acide acétique.
EX 20 - 06	— Fruits préparés ou conservés, additionnés d'alcool — Arachides grillés — Ananas et mangues préparés ou conservés.
EX 20 - 07	Jus d'ananas.
21 - 02	Extraits ou essence de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits.
EX 21 - 03	Moutarde préparée.
21 - 04	Sauces, condiments et assaisonnements composés.
21 - 05	Préparations pour soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composites homogénéisées.
EX 21 - 07	Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs à l'exclusion des yaourts préparés et des laits préparés.
EX 22 - 01	Eaux minérales, naturelles ou artificielles et eaux gazeuses non aromatisées ni sucrées.
22 - 02	Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcoolisées à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20 - 07.
22 - 03	Bières.
22 - 05	— Champagnes, vins de liqueur, mistelles ou mouûs mutés à l'alcool provenant exclusivement de raisins frais et autres vins mousseux — Autres vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou de jus de raisins frais.
22 - 06	Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques.
22 - 07	Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées.
EX 22 - 09	Eau de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites « extraits concentrés ») pour la fabrication des boissons.
24 - 01	Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabacs.
24 - 02	Tabacs fabriqués, extrait ou sauces de tabacs (prais).
25 - 15	— Marbres blancs (veinés ou non) blancs grisâtres ou roses — Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albatre, bruts dégrossis ou simplement débités par sciages.
EX 33 - 01	Extraits (oléo-résines) de vanille.

N. T.	Désignation des produits
EX 33 - 06	Produits de parfumerie préparés et cosmétiques préparés à l'exclusion des eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles même médicinales.
EX 34 - 01	Savons de parfumerie.
EX 34 - 02	Préparation pour lessives, conditionnées pour la vente au détail et contenant des substances organiques.
34 - 05	Cirage et crème pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l'exclusion des cires préparées du n° 34 - 04.
36 - 01	Poudres à tirer.
EX 36 - 04	Amorces et capsules fulminantes pour armes de chasse ou de tir
EX 36 - 05	Artifices pour divertissements.
36 - 08	Ferro-cérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes, articles en matières inflammables.
EX 39 - 02	Articles en matières plastiques pour la décoration des murs et des plafonds fixés sur des supports en papiers.
EX 39 - 07	Ouvrages en matières plastiques à l'exclusion des capsules et bouchons, des articles de conditionnement, des articles de ménage et d'économie domestique, des paillettes pour insémination artificielle, des flotteurs pour filets de pêche, des cornes pour la cueillette des olives, des raccords et autres accessoires de tuyauterie.
EX 40 - 11	— Bandages pleins ou creux (mi-pleins) d'un poids unitaire de plus de 2 kg — Chambres à air d'un poids unitaire supérieur à 0,500 kg — Pneumatiques y compris ceux ne nécessitant pas de chambre à air d'un poids unitaire supérieur à 2 kg à l'exclusion de ceux pour aérodynes et à usage agricole.
EX 40 - 14	Ouvrages en caoutchouc vulcanisé non durci non destinés aux hôpitaux et assimilés.
EX 42 - 02	Articles de voyage, étuis et écrins pour armes, pour jumelles, pour appareils photographiques, pour instruments de musique ou autres instruments ou appareils, cartouchières en cuir naturel, artificiel ou reconstitué, en fibres vulcanisé, en feuilles de matières plastiques, artificielles ou en tissus.
EX 42 - 03	Vêtements et accessoires, à l'exclusion des articles et équipements spéciaux de protection pour tous métiers en cuir naturel, artificiel ou reconstitué.
42 - 05	Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué.
43 - 01	Pellèteries brutes (fourrures).
43 - 02	Pellèteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrées, croix ou présentations similaires, déchets et chutes non cousus (fourrures).
43 - 03	Pellèteries œuvrées ou confectionnées (fourrures).
43 - 04	Pellèteries factices, confectionnées ou non.
EX 44 - 03	Bois fins autres que de conifères pour sciage ou placage.
EX 44 - 04	Bois fins simplement équarris.
EX 44 - 05	Bois de chêne, de hêtre, de peupliers, de noyer, d'okoumés et autres bois fins, simplement sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés.
Ex 44 - 15	Bois marquetés ou incrustés.
Ex 44 - 16	Panneaux cellulaires décoratifs en bois.
EX 44 - 23	Panneaux pour parquets.

N. T.	Désignation des produits
44 - 27	Ouvrages de tabletteries et de petite ébénisterie (boîtes, coffrets, étuis, écrins, porte-manteaux, lampadaires et autres appareils d'éclairages etc...) objets d'ornements, d'étagère et articles de parure en bois, parties en bois de ces ouvrages ou objets.
EX 44 - 28	Montures et parties de montures, en bois pour éventails et écrans à mains.
EX 46 - 03	Eventails et écrans à mains, en vannerie ainsi que leurs feuilles présentées isolément.
EX 48 - 10	Papiers à cigarettes en cahiers.
EX 48 - 21	Autres ouvrages en pâtes à papier, papier carton ou ouate de cellulose à l'exclusion des cartes statistiques, des papiers et cartons pour mécanique jacquart et similaires, des carcasses pour bobinage électrique et des plans de cliché non matricés.
EX 49 - 01	Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolées en cuir naturel, artificiel ou reconstitué.
EX 49 - 11	Notices techniques, prospectus, catalogues commerciaux et autres articles similaires comportant de la publicité, images, gravures, photographies et autres imprimés obtenus par tous procédés à l'exclusion des dépliant publicitaires édités à des fins de propagande touristique consacrée à l'hôtellerie, des images et gravures et autres imprimés à usage scolaire et imprimés utilisés sur les machines pour le traitement automatique de l'information.
50 - 09	Tissus de soie, de bourre de soie (de schappe) ou de déchets de bourre de soi (bourrette).
52 - 02	Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52 - 01 pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires.
EX 53 - 11	Tissus de laine ou de poils fins, à l'exclusion des tissus de laine pour couvertures.
EX 54 - 05	Tissus de lin ou de ramie.
EX 58 - 02	Autres tapis, tissus dits « kelim » ou « klim », « schumacks » ou « soumak » « karamanie » et similaires mêmes confectionnés à l'exclusion des tapis de laine et des tapis de poils fins ou grossiers.
EX 58 - 04	Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille en soie, schappe ou bourrette de soie ou en autres matières textiles provenant de tous pays.
EX 58 - 05	Rubanneries, et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bloducs) à l'exclusion des articles du n° 58 - 06, de soie, de schappe ou de bourette de soie et en autres matières provenant de tous pays à l'exclusion des rubans vierges à usages techniques.
58 - 08	Tulles et tissus à mailles nouées (filet) unis.
58 - 09	Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filets) façonnés, dentelles à la mécanique ou à la main en pièces, en bandes ou en motifs.
58 - 10	Broderies en pièces, en bandes ou en motifs.
59 - 10	Linoléums pour tous usages, découpés ou non ; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles découpés ou non.
59 - 11	Tissus caoutchoutés, autres que de bonneteries
59 - 12	Autres tissus imprégnés ou enduits ; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues
EX 60 - 01	Etoffes de bonneterie non élastiques ni caoutchoutées, en pièces en soie, en bourre de soie ou en déchets de bourre de soie.
EX 60 - 02 à EX 60 - 05	Ganterie de bonneterie, bas, sous-bas, chaussettes, sauquettas, protège-bas, sous vêtement de bonneterie, vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastiques ni caoutchoutés : — En soie, en bourre de soie, en déchets de bourre de soie — En autres fibres textiles synthétiques provenant de tous pays

N. T.	Désignation des produits
EX 60 - 06	Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique ou caoutchouté de soie, de bourre de soie, de déchets de bourre de soie ou en fibres textiles synthétiques provenant de tous pays
EX 61 - 01 à EX 61 - 07	Vêtements de dessus et vêtements de dessous pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants, mouchoirs et pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles, voilettes, cravates et articles similaires : — En soie, bourre de soie, déchets de bourre de soie — En fibres textiles synthétiques provenant de tous pays
EX 61 - 09	Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorges, bretelles, jarretelles, jarretières, support chaussettes et articles similaires : — En soie, bourre de soie, déchets de bourre de soie — En fibres textiles synthétiques provenant de tous pays
EX 61 - 10 à EX 61 - 11	Ganterie, bas, chaussettes, sauquettas et autres accessoires confectionnés de vêtements : — En soie, bourre de soie, déchets de bourre de soie — En fibres textiles synthétiques provenant de tous pays
EX 62 - 01	Couvertures chauffantes électriques
EX 62 - 02	Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement en soie, en schappe, en bourrettes de soie ou en fibres textiles synthétiques provenant de tous pays
EX 62 - 05	Articles confectionnés provenant de tous pays
EX 64 - 02	Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué et chaussures (autres que celles du n° 64 - 01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle à dessus en soie, bourre de soie ou en tous tissus ou feutres lamés de métal ou brodés
65 - 01	Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disque), manchons (cylindre) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux
65 - 02	Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournurées (mises en tournure)
65 - 03	Chapeaux et autres coiffures en feutres fabriqué à l'aide des cloches et des plateaux du n° 65 - 01, garnis ou non
65 - 04	Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées, ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non
EX 65 - 05	Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre en pièces mais non en bandes garnis ou non à l'exclusion des fez, chéchia, et coiffures analogues
EX 65 - 06	Autres chapeaux et coiffures garnis ou non à l'exclusion des casques métalliques et casques pour hommes en matières des n° 39 - 01 à 39 - 06
65 - 07	Bandes pour garnitures intérieures, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques) visières et jugulaires pour la chapellerie
66 - 01	Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-canes et les parasol-tentes et similaires
66 - 02	Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et les cannes-sièges), fouets, cravaches et similaires
66 - 03	Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66 - 01 et 66 - 02
67 - 01	Autres peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes, parties de plumes, duvets et articles en ces matières ainsi que des tuyaux et tiges de plumes travaillés à l'exclusion des produits du n° 05 - 07
67 - 02	Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruit artificiels.

N. T.	Désignation des produits
67 - 03	Cheveux remis ou autrement préparés, laines, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de postiches et d'articles similaires.
67 - 04	Postiches (perruques, barbes, sourcils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles, autres ouvrages en cheveux y compris les résilles et filets).
68 - 02	Ouvrages en pierres de taille ou de construction, à l'exclusion de ceux simplement taillés ou sciés à surface plane ou unie, cubes et dés pour mosaïque à l'exclusion de ceux du n° 68 - 01 et ceux du chapitre 69.
69 - 10	Eviders, lavabos, bidets, cuvettes de water-closets, baignoires et autres appareils fixes similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques.
69 - 11	Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en porcelaine.
EX 69 - 12	Vaisselle et articles de ménage ou de toilette en autres matières céramiques à l'exclusion de ceux en terre commune.
69 - 13	Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure.
EX 69 - 14	Autres ouvrages en matière céramique à l'exclusion de ceux en terre commune ou en grès.
70 - 09	Miroirs rétroviseur, autres miroirs en verre, encadrés ou non.
EX 70 - 13	Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires : — En cristal — En autres verres taillés, dépolis, gravés ou décorés autrement que par simple moulage.
EX 70 - 14	Verrerie d'éclairage à l'exclusion des verres des lampes et des cheminées d'éclairage et de la verrerie de signalisation et d'optique commune.
70 - 15	Verres d'horlogerie, de lunetterie commune et analogues bombés, cintrés et similaires, y compris les boules creuses et les segments.
EX 70 - 19	Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, cubes, dés, plaquettes, fragments et éclats (même sur supports) en verre, pour mosaïques et décorations similaires, objets de verroterie ; objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé) à l'exclusion des microsphères destinées à l'équipement d'articles pour brûlés.
EX 71 - 01	Perles fines brutes ou travaillées, non serties, ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties à l'exclusion de celles pour usages industriels.
EX 71 - 02	Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties à l'exception des diamants et autres pierres gemmes à usage industriel ou technique.
EX 71 - 03	Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport mais non assorties autres qu'à usage industriel.
EX 71 - 04	Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques à l'exclusion de ceux pour usage industriel.
71 - 05	Cannetilles et paillettes en argent et alliages d'argent.
EX 71 - 07	Or et alliages d'or bruts ou mi-œuvrés autres qu'en lingots et autres que ceux destinés à l'usage médico-chirurgical.
71 - 12	Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
71 - 13	Articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux.
EX 71 - 14	Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux à l'exclusion des creusets et leurs couvercles, des nacelles en platine pour laboratoire d'analyse.
71 - 15	Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées.

N. T.	Désignation des produits
71 - 16	Bijouterie de fantaisie.
EX 73 - 36	— Poêles, calorifères autres que ceux à gaz, à pétrole ou à mazout — Cuisinières autres que celles sans four dites « réchauds plats » — Réchauds — Chaudières à foyer d'une puissance exprimée en kilocalories inférieure à 150.000 non électrique en fonte, fer ou acier — Appareils de cuisine des types servant à des usages domestiques à l'exclusion des chauffe-plats.
EX 73 - 37	Chaudières d'une puissance exprimée en kilo-calories inférieures à 150.000 et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier, générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur et leurs parties, en fonte, fer ou acier.
EX 73 - 38	Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique en fonte, fer ou acier.
EX 73 - 40	Boîtes à poudre ou à fards (poudriers) bombonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche, étuis à lunettes et à fards, articles similaires non gainés en fonte, fer ou acier.
EX 74 - 17	Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques en cuivre.
EX 74 - 18	Article de ménage, d'hygiène et d'économie domestique en cuivre.
EX 74 - 19	Boîtes à poudre ou à fards (poudriers), bombonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche, étuis à fards et articles similaires non gainés en cuivre.
EX 76 - 15	Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique en aluminium.
EX 76 - 16	Boîtes à poudre ou à fards (poudriers), bombonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche, étuis à fards et articles similaires, non gainés en aluminium.
EX 82 - 04	Outils domestiques autres que ceux du n° 82 - 08.
EX 82 - 09	Couteaux de table ou de cuisine à manches en matières plastiques, couteaux à manches en autres matières qu'en bois ou en métaux communs non dorés ou argentés.
EX 82 - 11	Rasoirs à manche ou à monture en ivoire, nacre, écaille, ambre, ambroïde ou en métaux communs dorés ou argentés.
EX 82 - 13	Outils de manicure, de pédicure et analogues, y compris les limes à ongles.
EX 82 - 14	Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires à manches en autres matières qu'en bois ou en métaux communs non dorés ni argentés.
EX 82 - 15	Manches en métaux communs pour articles des n° 82 - 09, 82 - 13 et 82 - 14 dorés ou argentés.
EX 83 - 06	Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur, en métaux communs à l'exclusion des médailles.
EX 83 - 07	Appareils à source lumineuse électrique, équipés ou non électriquement et leurs parties non électriques en métaux communs.
EX 83 - 09	Perles et paillettes découpées en métaux communs.
EX 84 - 06	Moteurs amovibles, types hors-bord, d'une puissance supérieure à 5CV. Autres moteurs pour automobiles et motocycles d'une cylindrée de moins de 500 cm ³ .
EX 84 - 10	Pompes et moto-pompes distributrices comportant un dispositif mesureur.
84 - 12	Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité.
84 - 15	Matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autres.

N. T.	Désignation des produits
EX 84 - 17	Chauffe-eau et chauffe-bains non électriques à l'exclusion des chauffe-eau solaires.
EX 84 - 19	Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique.
EX 84 - 25	Tondeuses à gazon.
EX 84 - 40	Machines et appareils à laver le linge à usage domestique d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec inférieur à 6 kgs.
EX 85 - 03	Piles sèches.
85 - 06	Appareils électromécaniques à usage domestique.
85 - 07	Rasoirs et tondeuses électriques, à moteur incorporé.
EX 85 - 12	Chauffe-eau, chauffe-bains et autres appareils électriques pour le chauffage des locaux, thermoplongeurs électriques, appareils électrothermiques, pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser etc...) appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes à l'exclusion des fers à repasser électriques.
EX 85 - 15	— Récepteurs de télévision à l'exclusion de ceux de table ou portatifs non combinés et de ceux destinés à la R.T.T. — Récepteurs de radio-diffusion même combinés avec un phonographe, un tourne-disque ou autres appareils incorporés à l'exclusion de ceux destinés à la R.T.T. et des récepteurs de radio-diffusion portatifs à piles ou pile secteur non combinés.
EX 85 - 20	Lampes et tubes électriques à décharge y compris les tubes fluorescents.
EX 85 - 21	Lampes, tubes et valves électroniques (y compris les tubes appareils de prise de vues en télévision) à l'exclusion de ceux destinés à la radio-diffusion tunisienne, cellules photoélectriques.
EX 87 - 02	Véhicules de tous genres pour le transport des personnes autres que les véhicules pour le transport en commun et les ambulances.
EX 87 - 09	Motocyles et vélocipèdes à l'exclusion de ceux à usage utilitaire : — D'une cylindrée inférieure à 50 cm ³ , sans pédaaliers à usage individuel — D'une cylindrée comprise entre 50 cm ³ et 125 cm ³ — D'une puissance supérieure à 125 cm ³ .
EX 89 - 01	Bateaux de plaisance et de sport.
90 - 02	Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce, en verre, non travaillés optiquement.
90 - 03	Montures de lunettes, de lorgnons, de faces à main et d'articles similaires.
EX 90 - 04	Lunettes solaires ainsi que les verres de lunetterie solaire en autres matières que le verre.
90 - 05	Jumelles et longues vues, avec ou sans prismes.
EX 90 - 07	Appareils photographiques y compris les lampes et tubes pour la production de la lumière-éclair en photographie à l'exclusion de ceux utilisés dans la photographie aérienne importés par l'office de la topographie et de la cartographie.
90 - 08	Appareils cinématographiques (appareil de prise de vues et de prise de son même combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son).
90 - 09	Appareils de projection fixes, appareils d'agrandissement ou de réduction photographiques.
EX 90 - 13	Stéréoscopes.
EX 90 - 25	Appareils pour mesures photométriques (indicateurs de temps, de pose, exposimètres, etc...) des types utilisés en photographie ou en cinématographie.

N. T.	Désignation des produits
91 - 01	Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types).
91 - 02	Pendulettes et réveils à mouvement de montre.
91 - 03	Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhicules.
91 - 04	Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que montre.
91 - 05	Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrone (enregistreurs de présence, horadateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc...).
91 - 06	Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation, etc...).
91 - 07	Mouvements de montres terminés.
91 - 08	Autres mouvements d'horlogerie terminés.
EX 91 - 09	Boîtes de montres du n° 91 - 01.
EX 91 - 10	Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie.
91 - 11	Autres fournitures d'horlogerie.
EX 92 - 01	Pianos (même automatiques, avec ou sans claviers), clavecins et autres instruments à cordes, à clavier à l'exclusion des pianos droits et des harpes.
EX 92 - 02	Autres instruments de musique à cordes, à l'exception des violons, altos, violoncelles, contrebasses, guitares, luth oriental et « kanoun ».
92 - 03	Orgues à tuyaux, harmoniums et autres instruments similaires à clavier et à arches libres métalliques.
EX 92 - 04	Concertinas et harmonicas à bouche.
EX 92 - 05	Autres instruments de musique à vent, à l'exclusion des instruments à vent en métal, en bois ou en roseau.
EX 92 - 07	Instruments de musiques électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (piano, accordéons etc...) à l'exclusion des orgues et guitares de tous genres.
92 - 08	Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre (orchestrions, orgues de barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs, scies musicales etc...) appeaux de tous genres et instruments d'appel et de signalisation à bouche (cornes d'appels, sifflets, etc...).
92 - 11	Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction de son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision.
EX 92 - 12	— Supports préparés pour l'enregistrement du son ou de l'image enregistrés ou non (cires, disques, films etc...) à l'exclusion des supports magnétiques autres que pour le traitement automatique de l'information --- Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques du numéro 92 - 11.
EX 93 - 02	Pistolets automatiques.
93 - 04	Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93 - 02 et 93 - 03) y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets, lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrêles, canons lances-amarres, etc...
93 - 05	Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressorts, à air comprimé ou à gaz).
EX 93 - 07	Munitions pour la chasse et le tir sportif et munitions de commerce.

N. T.	Désignation des produits
EX 95 - 05	— Ecaille, nacre, ivoire et os travaillés (y compris les ouvrages). — Corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à travailler, travaillées (y compris les ouvrages) à l'exclusion des buscs pour cosets, pour vêtements ou accessoires de vêtements et similaires.
EX 95 - 08	Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées (y compris les ouvrages) ouvrages moulés ou taillés en cire naturelle (animale ou végétale), minérale ou artificielle, en parafine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles (copal, colophane, etc...) en pâtes à modeler et autres ouvrages moulés ou taillés non dénommés ni compris ailleurs, gélatine non durcie travaillée, autre que celle reprise sous le n° 35 - 03 et ouvrages en cette matière à l'exclusion du colophane.
96 - 05	Houppes et houpettes à poudre et similaires.
EX 97 - 04	— Cartes à jouer. — Articles pour jeux de sociétés (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table et les tables spéciales pour jeux de casinos à l'exclusion des billards et filets de tennis.
97 - 05	Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillons et articles surprises, articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, Père Noël etc...).
97 - 06	Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres sports à l'exclusion des articles du n° 97 - 04.
97 - 08	Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménagerie et théâtres ambulants.
98 - 03	Porte-plumes, stylographe et porte-mines, porte-crayon et similaires, leurs pièces détachés et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc...) à l'exception des articles des n° 98 - 04 et 98 - 05.
EX 98 - 04	Plumes à écrire et pointes pour plumes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs.
98 - 10	Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs etc...) et pièces détachées, autres que les pierres et les mèches.
98 - 11	Pipes, (y compris les ébauchons et les têtes), fume-cigare et fume-cigarettes, bouts tuyaux et autres pièces détachées.
EX 98 - 12	Peignes à coiffer, peignes de coiffures, barrettes et articles similaires en ivoire, écailles ou cornes.
EX 98 - 14	Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux.
98 - 16	Mannequins et similaires, automates et scènes animées pour étalages.
99 - 01	Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins industriels du n° 49 - 06 et des articles manufacturés décorés à la main.
99 - 02	Gravures, estampes et lithographies originales.
99 - 03	Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières.
99 - 04	Timbres-postes et analogues (entiers postaux, marques postales, etc...) timbres fiscaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours dans le pays de destination.
99 - 05	Collection et spécimens pour collection de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'anatomie, objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique.
99 - 06	Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge.

Loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative aux droits de consommation (1).

Au nom du Peuple;

La chambre des députés ayant adopté;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — Sont soumis au droit de consommation, selon les taux prévus à cet effet, les produits repris au tableau figurant en annexe de la présente loi qu'ils soient importés ou fabriqués localement.

Art. 2. — Sont assujettis au droit de consommation :

- 1) les fabricants de bière;
- 2) les embouteilleurs de vin;
- 3) les fabricants de tout autre produit soumis au droit de consommation;
- 4) les entrepositaires et les commerçants de gros de boissons alcoolisées de vins et de bières.

Art. 3. — Le fait générateur du droit de consommation est constitué :

- à l'importation, par le dédouanement du produit;
- en régime intérieur, par la livraison du produit.

Art. 4. — L'assiette du droit de consommation est constituée :

- a) pour les produits soumis à un taux ad-valorem :
- à l'importation, par la valeur en douane;
- en régime intérieur, par le prix de vente tous frais, droits et taxes compris à l'exclusion du droit de consommation et de la taxe sur la valeur ajoutée.

(1) Travaux préparatoires
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1er juin 1988.

b) pour les produits soumis à un taux spécifique, par le volume ou le poids.

Toutefois, le droit de consommation applicable aux boissons alcoolisées, aux vins et aux bières n'a pas d'incidence sur le calcul des marges des entrepositaires et des marchands des dits produits. Il est retransmis à leurs clients pour les mêmes montants qu'ils ont supportés.

Art. 5. — Les assujettis sont autorisés à imputer sur le droit de consommation dû en application des dispositions de l'article premier ci-dessus le droit de consommation ayant effectivement grevé leurs acquisitions auprès d'autres assujettis et les importations effectuées par eux-mêmes des matières ou produits qui entrent intégralement dans la composition du produit final soumis.

Au cas où le droit de consommation dû au titre d'un mois ne permet pas l'imputation totale du droit de consommation déductible, le reliquat est reporté sur les mois qui suivent.

Les dispositions prévues à l'article 9 § I-2 et § IV-4 et 5 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux déductions, sont applicables en matière de droit de consommation.

Art. 6. — Les dispositions des articles 8, 10, 11, 13, 14 et 18 à 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont applicables en matière de droit de consommation.

Art. 7. — Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées notamment :

— les articles 4 à 11 relatifs à la taxe sur les bières, vins et autres boissons alcoolisées prévue par la loi n° 84-2 du 21 mars 1984 portant loi de finances complémentaire pour la gestion 1984;

— les articles 93 à 95 relatifs au fonds spécial de développement de la culture prévu par la loi n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant loi de finances pour la gestion 1984.

Art. 8. — La date de mise en application de la présente loi sera fixée par décret.

La présente loi sera publiée au *Journal Officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

PRODUITS SOUMIS AU DROIT DE CONSOMMATION

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
02-03	Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure	11
02-06	Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles) salés ou en saumure, séchés ou fumés	11
03-02	— Saumons et hareng séchés, salés ou en saumure, même cuits avant ou pendant le fumage	135
	— Autres poissons séchés, salés ou en saumure, autres poissons fumés même cuits avant ou pendant le fumage	11
Ex 05-07	Plumes de parure	11
Ex 05-09	Ivoire, poudre et déchets d'ivoire	60
06-04	Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, herbes, mousses et lichens pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés à l'exclusion des fleurs et boutons du n° 06-03	25
Ex 08-01	Ananas, bananes, mangues, mangoustes, avocats, goyaves, noix de coco, noix du Brésil, noix de cajoux, frais ou secs avec ou sans coque	25
Ex 08-05	Pistaches	11
	Fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués à l'exclusion des amandes	47
09-01	Café et succédanés du café contenant du café, coques et pellicules de café	11
09-02	Thé	11
Ex 09-04	Poivre	25
09-05	Vanille	25
09-06	Cannelle et fleurs de cannellier	25

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
09-07	Girofles (antofles, clous et griffes)	11
09-08	Noix muscade, macis, amomes et cardamomes	11
09-10	Thym, laurier, safran et autres épices	25
11-07	Malt, même torréfié	11
Ex 13-03	— Sucrs et extraits de réglisse	25
	— Autres mucilages et épaississements dérivés des végétaux à l'exclusion des mucilages de caroubes et de farine de graines de caroubes	11
16-01	— Saucisses, saucissons et similaires de foie	25
	— Saucisses, saucissons et similaires de viandes, d'autres abats ou de sang	11
16-02	— Autres préparations et conserves de foie	25
	— Autres préparations et conserves de viande et d'autres abats	11
Ex 16-03	Extraits et jus de viande	11
Ex 16-04	Caviar, succédanés de caviar et boutargue	135
16-05	Crustacés et mollusques (y compris les coquillages) préparés ou conservés	11
17-04	— Dragées et produits dragéfiés contenant une liqueur alcoolique	110
	— Autres sucreries sans cacao.	11
18-02	Coques, pelures, pellicules et déchets de cacao	11
18-03	Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao) même dégraissé	11
18-04	Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao	25
18-05	Cacao en poudre, non sucré	11
18-06	— Confiserie au cacao ou au chocolat (tablettes et batons fourrés, bouclés, truffés, pralinés, bonbons) préparations diverses non dénommées ni comprises ailleurs contenant du cacao ou du chocolat	25
	— Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao	11
Ex 19-02	Poudres sucrées ou non à base de farines, semoules, amidons, féculs ou extraits de malt pour la fabrication des crèmes, puddings, entremets, desserts	11
19-05	Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage «puffed-rice», «corn flakes» et analogues	25
Ex 19-08	Produits de la biscuiterie contenant 20% et plus de cacao	25
Ex 20-02	Légumes et plantes potagères préparés ou conservés à l'eau de vie ou à l'alcool ainsi que les champignons et truffes préparés sans vinaigre ou acide acétique	110
Ex 20-06	— Fruits préparés ou conservés, additionnés d'alcool	11
	— Arachides grillés	11
	— Ananas et mangues préparés ou conservés	110
Ex 20-07	Jus d'ananas	110
21-02	— Extraits ou essence de café, y compris le café soluble	160
	— Préparations à base des extraits ou essences de café, chicorée torréfiés et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits; extraits ou essences de thé et préparations à base des extraits ou essence de thé	25
	— Extraits ou essences de maté et préparations à base de ces extraits ou essences	11
Ex 21-03	Moutarde préparée	11
21-04	Sauces, condiments et assaisonnements composés	11
21-05	Préparations pour soupes, potages ou bouillons préparés, préparations alimentaires composées homogénéisées	11
Ex 21-07	Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs à l'exclusion des yaourts préparés et des laits préparés	25
22-02	Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcoolisées à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20-07	11
22-03	Bières	268 (1)
22-05	— Champagne	470 (1)
	— Vins de liqueurs, mistelles ou moûts à l'alcool provenant exclusivement de raisins frais et autres vins mousseux	190 (1)
	— Autres vins provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais, ou de jus de raisins frais	150(1)

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
22-06	Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques	180(1)
22-07	Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées	11
22-08	— Alcool éthylique non dénaturé de tous titres	380d/hl
	— Alcool éthylique dénaturé de tous titres	4d,192/hl
Ex 22-09	— Préparations alcooliques destinées à des usages autres que la fabrication des boissons alcoolisées	10d,480/hl
	— Préparations alcooliques destinées à la fabrication des boissons alcoolisées	380d/hl
	— Boukha	612(1)
	— Whisky, cognac, vodka, gin et autres boissons spiritueuses importées	580(1)
	— Whisky et autres boissons spiritueuses de fabrication locale	350(1)
	— Pastis, ricard, anistte et thibarine	534(1)
24-01	Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabacs	25
24-02	Tabacs fabriqués, extrait ou sauces de tabacs (praiss)	102
25-15	— Marbres blancs (veinés ou non), blancs grisâtres ou roses	60
	— Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d'une densité apparente supérieure ou égale à 2,5 et albatre, bruts dégrossis ou simplement débités par sciages	11
27-09	Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux	0d,400/hl
27-10	— Essence super	15d,228/hl(2)
	— Essence normale	14d,630/hl(2)
	— Essence avion (kérosène) y compris le carbu-réacteur	1d,990/hl(2)
	— White spirit non dénaturée	1d,690/hl(2)
	— Pétrole lampant	1d,125/hl(2)
	— Gas-oil	2d,887/hl(2)
	— Fuel-oil domestique	4d,972/100kg(2)
	— Fuel-oil léger	3d,900/100kg(2)
	— Fuel-oil lourd	1d,719/100kg(2)
	— Huiles de graissage et lubrifiants	0d,997/100kg(2)
	— Huiles de vaseline et de parafine	0d,875/hl(2)
	— Autres	1d,690/hl(2)
Ex 27-11	Propane et butane	6d,235/tonne
Ex 33-01	Extraits (oléo-résines) de vanille	25
Ex 33-06	— Parfums liquides alcooliques titrant en alcool 70° et moins	25
	— Parfums concrets	47
	— Parfums à l'exclusion des parfums liquides alcooliques titrant 70° et moins, crèmes de beauté, émulsion et huiles pour la beauté et l'entretien du visage et de la peau et les préparations pour manucures et pédicures	47
	— Crèmes spéciales de protection cutanée	25
Ex 34-01	Savons de parfumerie	11
34-05	Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, à l'exclusion des cires préparées du n° 34-04	11
36-01	Poudres à tirer	25
36-02	Explosifs préparés	25,20N/kg(3)
Ex 36-04	Amorces et capsules fulminantes pour armes de chasse ou de tir	25
Ex 36-05	Artifices pour divertissements	200
36-08	Ferro-cérium et autres alliages pyrophoriques sous toutes leurs formes, articles en matières inflammables	11
Ex 39-07	— Eventails et écrans à main, ainsi que leurs montures et feuilles présentées isolément en matières plastiques	25
	— Ouvrages en matières plastiques à l'exclusion des capsules et bouchons, des articles de conditionnement, des articles de ménage et d'économie domestiques, des paillettes pour insémination artificielle, des flotteurs pour filets de pêche, des cornes pour la cueillette des olives et des raccords	11
Ex 40-11	— Bandages pleins ou creux (mi-pleins) d'un poids unitaire de plus de 2kg	11
	— Chambres à air d'un poids unitaire supérieur à 0,500kg	11
	— Pneumatiques y compris ceux ne nécessitant pas de chambre à air d'un poids unitaire supérieur à 2kg à l'exclusion de ceux pour aérodynes et à usage agricole	11

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
Ex 42-03	Vêtements et accessoires, à l'exclusion des articles et équipements spéciaux de protection pour tous métiers en cuir naturel, artificiel ou reconstitué	11
42-05	Autres ouvrages en cuir naturel, artificiel ou reconstitué	11
43-01	Pellèteries brutes (fourrures)	25
43-02	Pellèteries tannées ou apprêtées, même assemblées en nappes, sacs, carrés, croix ou présentations similaires, déchets et chutes non cousus (fourrures)	160
43-03	Pellèteries œuvrées ou confectionnées (fourrures) :	11
	— à usage technique	160
	— autres qu'à usage technique	11
43-04	Pellèteries factices, confectionnées ou non	11
Ex 44-15	Bois marquetés ou incrustés	
44-27	Ouvrages de tabletteries et de petite ébénisterie (boîtes, coffret, étuis, écrins, plumiers, porte-manteaux, lampadaires et autres appareils d'éclairage etc...) objets d'ornement, d'étagère et articles de parure en bois, parties en bois de ces ouvrages ou objets	11
Ex 44-28	Montures et parties de montures, en bois pour éventails et écrans à mains	25
Ex 46-03	Eventails et écrans à mains, en vannerie ainsi que leurs feuilles présentées isolément	25
Ex 48-10	Papiers à cigarettes en cahiers	25
Ex 49-01	Livres, brochures et imprimés similaires, même sur feuilles isolées reliées en cuir naturel, artificiel ou reconstitué	11
Ex 49-11	Notices techniques, prospectus, catalogues commerciaux et autres articles similaires comportant de la publicité, images gravures, photographies et autres imprimés obtenus par tous procédés à l'exclusion des dépliant publicitaires édités à des fins de propagande touristique consacrés à l'hôtellerie, des images et gravures et autres imprimés à usage scolaire et imprimés utilisés sur les machines pour le traitement automatique de l'information	11
50-09	Tissus de soie, de bourre de soie (de schappe) ou de déchets de bourre de soie (bourette)	47
52-02	Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du n° 52-01 pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires	25
Ex 58-02	Autres tapis, tissus dit «Kélim» ou «Kilim» ou Shoumak, «Soumak», «Karamanie» et similaires même confectionnés à l'exclusion des tapis de laine et des tapis de poils fins ou grossiers et des moquettes	11
Ex 58-04	Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille en soie, schappe ou bourette de soie ou en autres matières provenant de tous pays	11
Ex 58-05	Rubannerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (Bloducs) à l'exclusion des articles du n° 58-06, de soie, de schappe ou de bourette de soie et en autres matières provenant de tous pays à l'exclusion des rubans vierges à usage technique	11
58-08	Tulles et tissus à mailles nouées (filets) unis	11
58-09	Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filets) façonnés, dentelles à la mécanique ou à la main en pièces, en bandes ou en motifs	11
58-10	Broderie en pièces, en bandes ou en motifs	25
59-10	Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles découpé ou non	11
Ex 60-01	Etoffes de bonneterie non élastiques ni caoutchoutées, en pièces en soie, en schappe, en bourre de soie ou en déchets de bourre de soie	47
Ex 60-02 à Ex 60-01	Ganterie de bonneterie, bas, sous-bas, chaussettes, sauquettes, protège-bas, sous vêtement de Bonneterie, vêtements de dessus, accessoires de vêtements et autres articles de bonneterie en élastiques ni caoutchoutés :	47
	— En soie, en bourre de soie, en déchets de bourre de soie	25
	— En autres fibres textiles synthétiques provenant de tous pays	25
Ex 60-06	— Etoffes en pièces et autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie :	25
	— En soie, en bourre de soie, ou déchets de bourre de soie	25
	— En autres fibres textiles synthétiques provenant de tous pays	25
Ex 61-01 à Ex 61-07	Vêtements de dessus et vêtements de dessous pour hommes, garçonnets, femmes, fillettes et jeunes enfants, mouchoirs et pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-cols, mantilles, voiles, voilettes, cravates et articles similaires :	47
	— En soie, bourre de soie, déchets de bourre de soie	25
	— En fibres synthétiques provenant de tous pays	25

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
Ex 61-09	Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorges, bretelles, jarretelles, jarretières, support chaussettes et articles similaires :	25
	— En soie, bourre de soie, déchets de bourre de soie	11
	— En fibres textiles synthétiques provenant de tous pays	
Ex 61-10 à Ex 61-11	Ganterie, bas, chaussettes, sauquettes et autres accessoires confectionnés de vêtements :	47
	— En soie, bourre de soie, déchets de bourre de soie	25
	— En fibres textiles synthétiques provenant de tous pays	25
Ex 62-01	Couvertures chauffantes électriques	
Ex 62-02	Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine, rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement en soie, en schappe, en bourrettes de soie ou en fibres textiles synthétiques provenant de tous pays	11
Ex 62-05	— Eventails et écrans à mains en tissus ainsi que leurs feuilles et montures présentées isolément provenant de tous pays	25
	— Autres articles confectionnés provenant de tous pays	11
Ex 64-02	Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué et chaussures (autres que celles du n° 64-01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle à dessus en soie, bourre de soie ou en tous tissus ou feutres lamés de métal ou brodés	11
65-01	Cloches non dressées (mises en forme), ni tournurées (mises en tournure), plateaux (disque), manchons (cylindre) même fendus dans le sens de la hauteur, en feutre, pour chapeaux	11
65-02	Cloches ou formes pour chapeaux, tressées ou obtenues par l'assemblage de bandes (tressées, tissées ou autrement obtenues) en toutes matières, non dressées (mises en forme) ni tournures (mises en tournure)	11
65-03	Chapeaux et autres coiffures en feutres fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du n° 65-01, garnis ou non	11
65-04	Chapeaux et autres coiffures, tressés ou fabriqués par l'assemblage de bandes (tressées, tissées, ou autrement obtenues) en toutes matières, garnis ou non	11
Ex 65-05	Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre en pièces mais non en bandes garnis ou non à l'exclusion des fez, chéchia, et coiffures analogues	11
Ex 65-06	Autres chapeaux et coiffures garnis ou non à l'exclusion des casques métalliques et casques pour hommes en matières des n° 39-01 à 39-06	11
65-07	Bandes pour garnitures intérieures, coiffes, couvre-coiffures, carcasses (y compris les montures à ressort pour chapeaux mécaniques) visières et jugulaires pour la chappellerie	11
66-01	Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-canne et les parasol-tentes et similaires	11
66-02	Cannes (y compris les cannes d'alpinistes et les cannes-sièges), fouets, cravaches et similaires	11
66-03	Parties, garnitures et accessoires pour articles des n° 66-01 et 66-02	
67-01	Autres peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leurs duvets, plumes, parties de plumes, duvets et articles en ces matières ainsi que des tuyaux et tiges de plumes travaillés à l'exclusion des produits du n° 05-07	25
67-02	Fleurs, feuillages et fruits artificiels et leurs parties, articles confectionnés en fleurs, feuillages et fruits artificiels	25
67-03	Cheveux remis ou autrement préparés, laines, poils et autres matières textiles, préparés pour la fabrication de postiches et d'articles similaires	25
67-04	Postiches (perruques, barbes, soucils, cils, mèches et articles analogues en cheveux, poils ou textiles, autres ouvrages en cheveux y compris les résilles et filets)	25
69-13	Statuettes, objets de fantaisie, d'ameublement, d'ornementation ou de parure	47
Ex 69-14	Autres ouvrages en matière céramique à l'exclusion de ceux en terre commune ou en grès	11
70-09	— Miroirs rétroviseurs	25
	— Autres miroirs en verre, encadrés ou non	11
Ex 70-13	Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires à l'exclusion des articles du n° 70-19 :	135
	— En cristal	25
	— En autres verres taillés, dépolis, gravés ou décorés autrement que par simple moulage	
Ex 70-14	Verrerie d'éclairage à l'exclusion des verres de lampes, des cheminées d'éclairage et de la verrerie de signalisation et d'optique commune	11

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
Ex 70-19	Perles de verre, imitations de perles fines et de pierres gemmes et articles similaires de verroterie, cubes, dès, plaquettes, fragments et éclats (même sur supports) en verre, pour mosaïques et décorations similaires, objets de verroterie, objets de fantaisie en verre travaillé au chalumeau (verre filé) à l'exclusion des microsphères destinés à l'équipement d'articles pour brûlés	25
Ex 71-01	Perles fines brutes ou travaillées, non serties, ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties à l'exclusion de celles pour usages industriels	160
Ex 71-02	Pierres gemmes (précieuses ou fines) brutes, taillées, ou autrement travaillées, non serties ni montées même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties : — Diamants autres qu'à usage industriel	200
	— Autres pierres gemmes à l'exclusion des diamants industriels	25
Ex 71-03	Pierres synthétiques ou reconstituées, brutes, taillées ou autrement travaillées non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport mais non assorties autres qu'à usage industriel	60
Ex 71-04	Egrisés et poudres de pierres gemmes et de pierres synthétiques à l'exclusion de ceux pour usage industriel	25
71-05	Cannetilles et paillettes en argent et alliages d'argent	60
Ex 71-07	Or et alliages d'or bruts ou mi-œuvrés autres qu'en lingots et autres que ceux destinés à l'usage médico-chirurgical	60
Ex 71-12	Articles de bijouterie et de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux provenant de tous pays	47
Ex 71-13	Articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux provenant de tous pays	47
Ex 71-14	Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux à l'exclusion des creusets et leurs couvercles, nacelles en platine pour laboratoire d'analyse	200
71-15	Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées : — A usage industriel	25
	— Autres qu'à usage industriel	47
71-16	Bijouterie de fantaisie	25
Ex 73-36	— Poêles, calorifères autres que ceux à gaz, à pétrole ou à mazout — Cuisinières autres que celles sans four dites «réchauds plats» — Réchauds — Chaudières à foyer d'une puissance exprimée en kilocalories inférieure à 150.000 non électriques en fonte, fer ou acier — Appareils de cuisine des types servant à des usages domestiques à l'exclusion des chauffe-plats	11 11 11 11 11
Ex 73-37	Chaudières d'une puissance exprimée en kilo-calories inférieure à 150.000 et radiateurs, pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier, générateurs et distributeurs d'air chaud (y compris ceux pouvant également fonctionner comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur	11
Ex 73-38	Articles, d'hygiène en fonte, fer ou acier	11
Ex 73-40	Boîtes à poudre ou à fards (poudriers) bombonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche, étuis à lunettes et à fards, articles similaires non gainés en fonte, fer ou acier	11
Ex 74-17	Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, en cuivre	11
Ex 74-18	Articles, d'hygiène en cuivre	11
Ex 74-19	Boîtes à poudre ou à fards (poudriers), bonbonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche, étuis à fards et articles similaires non gainés en cuivre	11
Ex 76-16	Boîtes à poudre ou à fards (poudriers), bonbonnières, étuis à cigarettes, boîtes de poche, étuis à fards et articles similaires, non gainés en aluminium	11
Ex 82-09	Couteaux de table ou de cuisine à manches en matières plastiques, couteaux de boucher à manches en autres matières qu'en bois ou en métaux communs non dorés ni argentés	11
Ex 82-11	Rasoirs à manche ou à monture en ivoire, nacre, écaille, ambre, ambroïde ou en métaux communs dorés ou argentés	11
Ex 82-13	Outils de manucure, de pédicure et analogues y compris les limes à ongles	25
Ex 82-14	Cuillères, louches, fourchettes, pelles à tartes, couteaux spéciaux, à poissons ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires à manches en autres matières qu'en bois ou en métaux communs non dorés ni argentés	11
Ex 82-15	Manches en métaux communs pour articles des n°s 82-09, 82-13 et 82-14 dorés ou argentés	11

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
Ex 83-06	Statuettes et autres objets d'ornement d'intérieur, en métaux communs à l'exclusion des médailles	25
Ex 83-07	Appareils à source lumineuse électrique équipés ou non électriquement et leurs parties non électriques en métaux communs	11
Ex 83-09	Perles et paillettes découpées en métaux communs	25
Ex 84-06	— Moteurs amovibles, types hors-bord d'une puissance supérieure à 5CV	60
	— Autres moteurs pour automobiles et motocycles d'une cylindrée de moins de 500 cm ³	11
Ex 84-10	Pompes et moto-pompes distributrices comportant un dispositif mesureur	11
84-12	Groupes pour le fonctionnement de l'air comprenant, réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité	25
Ex 84-15	Réfrigérateurs, congélateurs — conservateurs à usage domestique	11
Ex 84-17	Chauffe-eaux et chauffe-bains, non électriques, à l'exclusion des chauffe-eau solaires	11
Ex 84-19	Machines à laver la vaisselle à chauffage électrique	25
Ex 84-40	Machines et appareils à laver à usage domestique d'une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec :	
	— Inférieur à 2,5kg	25
	— Compris entre 2,5kg et 6kg inclus	47
Ex 85-06	— Aspirateurs de poussière à usage domestique	11
	— Autres appareils électromécaniques à usage domestique à l'exclusion des ventilateurs d'un diamètre supérieur à 30cm	25
85-07	Rasoirs et tondeuses électriques à moteur incorporé	25
Ex 85-12	— Chauffe-eau, chauffe-bains, thermo-plongeurs électriques et autres appareils électriques pour le chauffage des locaux	11
	— Appareils électrothermiques, pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser etc...) appareils électrothermiques pour usages domestiques, résistances chauffantes à l'exclusion des fers à repasser électriques	11
Ex 85-15	Récepteurs de télévision à l'exclusion de ceux de table ou portatifs non combinés et de ceux destinés à la R.T.T.	11
	— Récepteurs de radio-diffusion même combinés avec un phonographe, un tourne-disque ou autres appareils incorporés à l'exclusion de ceux destinés à la R.T.T. et des récepteurs de radio-diffusion portatifs à pile ou pile secteur non combinés, importés non assemblés	25
Ex 85-20	Lampes et tubes électriques à décharge y compris les tubes fluorescents	11
Ex 85-21	Lampes, tubes et valves électroniques (y compris les tubes appareils de prise de vues en télévision) à l'exclusion de ceux destinés à la R.T.T. cellules photo-électriques	11
Ex 87-02	— Véhicules tous terrains à quatre portes	35
	— Véhicules de tous genres pour le transport des personnes autres que les véhicules pour le transport en commun et des ambulances :	
	— à moteur à essence d'une puissance :	
	* égale ou inférieure à 5CV	11
	* égale à 6CV	42
	* égale à 7CV	65
	* égale à 8 et 9CV	100
	* égale à 10 et 11CV	128
	* égale à 12CV	151
	* égale à 13CV	192
	* égale ou supérieure à 14CV	207
	— à moteur à combustion interne d'une puissance :	
	* égale ou inférieure à 5CV	25
	* égale à 6CV	65
	* égale à 7CV	120
	* égale à 8CV	135
	* égale à 9CV	164
	* égale à 10CV	200
	* égale à 11CV	220
	* égale ou supérieure à 12CV	256
Ex 87-09	Motocycles et vélocipèdes à l'exclusion de ceux à usage utilitaire :	
	— D'une cylindrée inférieure à 50 cm ³ , sans pédaliers à usage individuel	11
	— D'une cylindrée comprise entre 50 cm ³ et 125 cm ³	25

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
	— D'une cylindrée supérieure à 125 cm ³	25
Ex 89-01	Bâteaux de plaisance et de sport :	
	— d'une longueur inférieure ou égale à 11m	11
	— d'une longueur supérieure à 11m	100
90-02	Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments et appareils, à l'exclusion des articles de l'espèce en verre non travaillés optiquement	11
90-03	Montures de lunettes, de lorgnons, de faces à main et d'articles similaires	11
Ex 90-04	Lunettes solaires ainsi que les verres de lunetteries solaires en autres matières que le verre	11
90-05	Jumelles et longues vues, avec ou sans prismes	35
Ex 90-07	— Appareils photographiques	60
	— Autres appareils et dispositifs pour la production de la lumière éclair à l'exclusion de ceux utilisés dans la photocopie ou la photographie aérienne importés par l'office de la topographie et de la cartographie	35
	— Lampes et tubes pour la production de la lumière éclair en photographie	11
90-08	Appareils cinématographiques (appareils de prises de vues et de prises de son même combinés, appareils de projection avec ou sans reproduction du son)	25
90-09	Appareils de projection fixes, appareils d'agrandissement ou de réduction photographiques	35
Ex 90-13	Stéroréoscopes	11
Ex 90-25	Appareils pour mesures photométriques (indicateurs de temps de pose, exposimètres, etc...) des types utilisés en photographie ou en cinématographie	25
91-01	Montres de poche, montres-bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types) :	
	— En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux	60
	— En autres matières	25
91-02	Pendulettes et réveils à mouvement de montre :	
	— En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux	60
	— En autres matières	25
91-03	Montres de tableaux de bord et similaires pour automobiles, aérodynes, bateaux et autres véhicules	25
91-04	Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre	
	— en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux	60
	— en autres matières	25
91-05	Appareils de contrôle et compteurs de temps à mouvement d'horlogerie ou à moteur synchrones (enregistreurs de présence, horadateurs, contrôleurs de rondes, minutiers, compteurs de secondes, etc...)	11
91-06	Appareils munis d'un mouvement d'horlogerie ou d'un moteur synchrone permettant de déclencher un mécanisme à temps donné (interrupteurs horaires, horloges de commutation, etc...)	11
91-07	Mouvements de montres terminés	25
91-08	Autres mouvements d'horlogerie terminés	25
Ex 91-09	Boîtes de montres du n° 91-01	
	— en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux	35
	— en autres matières	25
Ex 91-10	Cages et cabines d'appareils d'horlogerie	
	— en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux	35
	— en autres matières	25
91-11	Autres fournitures d'horlogerie	11
Ex 92-01	Pianos, (même automatiques, avec ou sans claviers), clavecins et autres instruments à cordes à clavier à l'exclusion des pianos droits et des harpes	11
Ex 92-02	Autres instruments à cordes, à l'exception des violons, altos, violoncelles, contrebasses, guitares, luth oriental et «Kanoun»	11
92-03	Orgues à tuyaux, harmoniums et autres instruments similaires à claviers et archés, libres métalliques	11
Ex 92-04	Concertinas et harmonicas à bouche	11
Ex 92-05	Autres instruments de musique à vent à l'exclusion des instruments à vent en métal, en bois ou en roseau	11

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
Ex 92-07	Instruments de musique électromagnétiques, électrostatiques, électroniques et similaires (piano, accordéons etc...) à l'exclusion des orgues et guitares de tous genres	11
92-08	Instruments de musique non repris dans une autre position du présent chapitre (orchestrions, orgues de barbarie, boîtes à musique, oiseaux-chanteurs, scies musicales etc...) appeaux de tous genres et instruments d'appel et de signalisation à bouche (cornes d'appels, sifflets, etc...)	11
92-11	Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement ou de reproduction de son y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision	25
Ex 93-02	Pistolets automatiques	11
93-04	Armes à feu (autres que celles reprises aux n° 93-02 et 93-03) y compris les engins similaires utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets, lance-fusées, pistolets et revolvers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lances-amarres, etc...	11
93-05	Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressorts, à air comprimés ou à gaz)	11
Ex 93-07	Munitions pour la chasse et le tir sportif et munitions de commerce	11
Ex 95-05	— Ecailles, nacre, ivoire, et os travaillés (y compris les ouvrages)	60
	— Cornes, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à travailler, travaillées (y compris les ouvrages) à l'exclusion des buscs pour corsets, pour vêtements ou accessoires de vêtements et similaires	25
Ex 95-08	Matières végétales ou minérales à tailler, travaillées (y compris les ouvrages) ouvrages moulés ou taillés en cire naturelle (animale ou végétale), minérale ou artificielle, en paraffine, en stéarine, en gommes ou résines naturelles (copal, colophane etc...) en pâtes à modeler, et autres ouvrages moulés ou taillés non dénommés ni compris ailleurs, gélatine non durcie travaillée, autres que celles reprises sous le n° 35-03 et ouvrages en ces matières à l'exclusion du colophane	35
96-05	Houppes et houppettes à poudre et similaires en toutes matières	25
Ex 97-04	— Cartes à jouer	35
	— Autres articles pour jeux de sociétés (y compris les jeux à moteur ou à mouvement pour lieux publics, les tennis de table et les tables spéciales pour jeux de casinos) à l'exclusion des billards et filets de tennis	11
97-05	Articles pour divertissements et fêtes, accessoires de cotillons et articles surprises, articles et accessoires pour arbres de Noël et articles similaires pour fêtes de Noël (arbres de Noël artificiels, crèches, garnies ou non, sujets et animaux pour crèches, sabots, bûches, père Noël etc...)	60
97-06	Articles et engins pour les jeux de plein air, la gymnastique, l'athlétisme et autres sports à l'exclusion des articles du n° 97-04	11
97-08	Manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, y compris les cirques, ménageries et théâtres ambulants	11
98-03	Porte-plumes, stylographes et porte-mines, porte-crayon et similaires, leurs pièces détachées et accessoires (protège-pointes, agrafes, etc...) à l'exclusion des articles des n° 98-04 et 98-05	
	— En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux	160
	— En autres matières	11
Ex 98-04	Plumes à écrire et pointes pour plumes en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux sur métaux communs	160
98-10	Briquets et allumeurs (mécaniques, électriques, à catalyseurs etc...) et pièces détachées, autres que les pierres et les mèches :	
	— En métaux précieux ou en plaqués ou doubles de métaux précieux	160
	— En autres matières	11
98-11	Pipes, (y compris les ébauchons et les têtes), fume-cigares et fume-cigarettes, bouts, tuyaux et autres pièces détachées ;	
	— En métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux :	100
	— En autres matières	11
Ex 98-12	Peignes à coiffer, peignes de coiffures, barrettes et articles similaires en ivoire, écailles ou cornes	11
Ex 98-14	Vaporisateurs de toilette, leurs montures et têtes de montures en métaux précieux ou plaqués ou doublés de métaux précieux	60
98-16	Mannequins et similaires, automates et scènes animées pour étalages	35
99-01	Tableaux, peintures et dessins faits entièrement à la main, à l'exclusion des dessins industriels du n° 49-06 et des articles manufacturés décorés à la main	25
99-02	Gravures, estampes et lithographies originales	25
99-03	Productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières	25

NT	Désignation des produits	Taux DC en %
99-04	Timbres-postes et analogues (entiers postaux, marques postales, etc...) timbres fiscaux et analogues oblitérés ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours dans le pays de destination	25
99-05	Collection et spécimens pour collection de zoologie et de botanique, de minéralogie et d'analogie et d'anatomie, objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique paléontologique, ethnographique et numismatique	25
99-06	Objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'âge	25

- (1) Les hôteliers sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée due sur leurs opérations 50% du droit de consommation relatif aux boissons alcoolisées, vins et bières.
- (2) Les personnes qui, auparavant ne supportaient que la taxe unique de compensation sur les carburants restent soumises à cette même taxe.
- (3) Le droit de consommation sur les explosifs en Tunisie est exigible dès l'achèvement de la fabrication. Le droit de consommation sur les explosifs fabriqués ou importés est gradué d'après leur puissance. Le taux de l'impôt à percevoir sur chaque type de dynamite, cheddite et autres explosifs fabriqués ou importés est fixé conformément à la formule suivante :
- $X = 18 N$, dans laquelle le taux X représente le taux en dinars de l'impôt à percevoir et N le coefficient d'utilisation pratique de chaque explosif

déterminé au moyen de l'essai au bloc de plomb par comparaison avec celui de l'acide piorique pris pour unité.

Le taux final de l'impôt ne peut en aucun cas excéder 60 millimes par kilo.

Les fabricants d'explosifs sont tenus, dès l'achèvement et la prise en charge de chacun des lots fabriqués par eux, de déclarer par écrit au service des contributions, le coefficient d'utilisation pratique déterminé dans les conditions prévues ci-dessus.

Les importateurs sont tenus de déclarer, dans les mêmes conditions et dès l'importation, le coefficient d'utilisation pratique de chaque lot d'explosifs introduit sur le territoire. L'administration peut, chaque fois qu'elle le juge nécessaire prélever à titre gratuit, sur les explosifs fabriqués ou importés des échantillons destinés à être soumis à des essais officiels en vue du contrôle des déclarations prescrites aux deux paragraphes précédents.

Loi n° 88-63 du 2 juin 1988 portant modification du décret du 19 avril 1912 relatif au droit d'enregistrement (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique. — Les numéros 22 et 23 du tarif annexé au décret du 19 avril 1912 modifiés par l'article 23 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 sont complétés comme suit :

	Nature de la convention	Assiette du droit	Tarif	Observations
22 et 23	Adjudication au rabais et marchés pour construction, réparations, entretiens, approvisionnements, fournitures, et tous autres objets mobiliers susceptibles d'estimation et qui ne contiennent pas de vente ainsi que ceux conclus à l'étranger et exécutés en Tunisie.	Prix exprimé ou évaluation des objets qui en sont susceptibles.	2,70 %	(1) Toutefois, ne sont passibles, que du droit fixe des actes innomés (n° 98 du tarif) : 1) Les marchés d'études 2) Les marchés de sous-traitance découlant d'un marché principal enregistré sous la condition que ces marchés comportent la référence de l'enregistrement du marché principal. 3) Les marchés relatifs à l'acquisition de biens d'équipement conclus par les entreprises exportatrices. 4) Les marchés de fournitures des travaux et de services relatifs aux activités d'exploration, d'appréciation, de développement, de production, de transport, de stockage et de commercialisation, concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux. 5) Les marchés de construction conclus entre les promoteurs immobiliers et les entrepreneurs.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juin 1988.

Loi n° 88-64 du 2 juin 1988 portant modification du décret du 25 juin 1942 relatif à la refonte de la réglementation du contrôle des ouvrages en platine, or et argent (1).

Au nom du peuple ;

La chambre des députés ayant adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1^{er}. — L'article 28 du décret du 25 juin 1942 portant codification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent est modifié comme suit :

Art. 28 (nouveau). — Il est perçu au profit du trésor indépendamment des frais d'essai, sur les ouvrages de platine, or et argent fabriqués à neuf et, d'une manière générale, sur tous les

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 1^{er} juin 1988.

ouvrages soumis à la garantie en exécution du présent décret, un droit de garantie par gamme fixé comme suit :

- 1) Ouvrages de platine et métaux :
assimilés (titre unique) 4,000 D
- 2) Ouvrages d'or :
objet des trois premiers titres 2,000 D
objet du quatrième titre 1,000 D
- 3) Ouvrages d'argent des
premier et deuxième titre 0,017 D
troisième titre 0,017 D

(Le reste sans changement)

Art. 2. — Sont exonérés de la taxe à la production, de la taxe de consommation et de la taxe sur les prestations de services les ouvrages de platine, or et argent.

La présente loi sera publiée au *Journal officiel de la République tunisienne* et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Tunis, le 2 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

décrets, arrêtés

PREMIER MINISTRE

INDEMNITE

Décret n° 88-1013 du 2 juin 1988 instituant une indemnité d'ingénierie au profit des ingénieurs de l'administration.

Le Président de la République;

Sur la proposition du Premier ministre;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974 relatif aux indemnités accordées aux cadres techniques de l'administration tel qu'il a été modifié par le décret n° 75-253 du 25 avril 1975 et le décret n° 83-580 du 17 juin 1983;

Vu le décret n° 85-1087 du 7 septembre 1985 portant statut particulier du corps des ingénieurs et des techniciens de l'administration;

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988 réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale;

Vu l'avis du ministre des finances;

Vu l'avis du tribunal administratif;

Décète :

Art. 1^{er}. — Il est institué au profit des ingénieurs de l'administration ayant l'un des grades suivants une indemnité d'ingénierie :

- ingénieur général
- ingénieur en chef
- ingénieur principal
- ingénieur divisionnaire
- ingénieur des travaux.

Art. 2. — Les taux de l'indemnité d'ingénierie sont fixés ainsi qu'il suit :

GRADE	Montant mensuel de l'indemnité
Ingénieur général	115d,000
Ingénieur en chef	105d,000
Ingénieur principal	95d,000
Ingénieur divisionnaire	87d,000
Ingénieur des travaux	82d,500

Art. 3. — L'indemnité d'ingénierie est servie mensuellement et à terme échu.

Cette indemnité est soumise à retenues pour pension de retraite et de prévoyance sociale. Elle n'est pas soumise à imposition.

Art. 4. — L'indemnité d'ingénierie est exclusive de toute autre indemnité spécifique et notamment de l'indemnité d'étude de projets et de l'indemnité de contrôle d'exécution des projets prévues par le décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974 tel que modifié par le décret n° 75-253 du 25 avril 1975 et le décret n° 83-580 du 17 juin 1983 sus-visés.

Art. 5. — Les agents visés à l'article 1^{er} du présent décret bénéficiaires des indemnités et avantages relatifs aux emplois fonctionnels prévus par le décret n° 88-188 du 11 février 1988 sus-visé sont exclus du bénéfice des indemnités et avantages prévus à l'article 1^{er} du décret n° 74-1109 du 20 décembre 1974 tel qu'il a été modifié par le décret n° 75-253 du 25 avril 1975 et le décret n° 83-580 du 17 juin 1983 sus-visés; ces agents ne bénéficient que de 50% du montant de l'indemnité d'ingénierie.

Art. 6. — Les ministres d'Etat, ministres et secrétaires d'Etat, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 2 juin 1988.

ZINE EL ABIDINE BEN ALI

NOMINATION

Par décret n° 88-1014 du 2 juin 1988 :

Monsieur Ayed Rezig est nommé membre de la cour de discipline financière pour une période de cinq années, en remplacement de Monsieur Hamida Trabelsi.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

FIN AU DETACHEMENT

Par décret n° 88-1015 du 3 juin 1988 :

Il est mis fin au détachement de Monsieur Mohamed Ben Saïd Lejmi conseiller à la cour de cassation auprès du ministère de la défense nationale (tribunal permanent de Tunis) et ce, à compter du 1er janvier 1988.

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

ENERGIE ELECTRIQUE

Arrêté du Premier ministre du 31 mai 1988 autorisant la construction de la ligne 30 KV de Sidi Mansour à partir du poste Saâdi 225/150/30 KV (Sfax).

Le Premier ministre;

Vu le décret du 30 mai 1922 rendant applicable aux lignes de transport d'énergie électrique, les articles 2 à 13 du décret du 12 octobre 1887 relatif à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques;

Vu le certificat d'affichage;

Vu le certificat de non opposition;

Vu l'avis des ministres de l'intérieur, de l'économie nationale, de l'équipement et de l'habitat et des communications;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Pour la construction de la ligne 30 KV de Sidi Mansour à partir du poste Saâdi 225/150/30 KV (Sfax) les agents du ministère de l'économie nationale, ceux de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, et ceux de l'entreprise chargée par cette dernière de l'exécution de ces travaux sont autorisés en vue de procéder à toutes les opérations nécessaires à la construction et à l'entretien de la ligne sus-visée, à pénétrer dans les propriétés non bâties, non fermées de murs et désignées sur les relevés déposés le 10 février 1988 au siège du gouvernorat de Sfax.

Art. 2. — Le présent arrêté sera affiché au siège du gouvernorat de Sfax et notifié aux propriétaires dont les propriétés seront traversées par la ligne mentionnée ci-dessus.

Art. 3. — Les ministres de l'intérieur, de l'économie nationale, de l'équipement et de l'habitat et des communications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

INSTITUTION D'UNE CONCESSION D'EXPLOITATION D'HYDROCARBURES

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 31 mai 1988 portant institution d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Maharès».

Le ministre de l'économie nationale;

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines;

Vu la loi n° 72-29 du 27 avril 1972 portant approbation de l'accord du 21 octobre 1968, de la convention et ses annexes signées à Tunis le 10 février 1969 et de l'accord complémentaire du 29 octobre 1969 relatif à l'extension du permis SFax-Kerkennah;

Vu la loi n° 82-74 du 29 novembre 1982 ratifiant le décret-loi n° 82-1 du 14 septembre 1982 portant ratification du protocole signé à Tunis le 28 octobre 1981 entre l'Etat tunisien d'une part, la compagnie franco-tunisienne des pétroles (CFTP), la compagnie française des pétroles (CFP), AGIP-Africa Ltd d'autre part et relatif à la création de la compagnie d'exploitation Sfax-Kerkennah (CODESK);

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 portant ratification du décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides et gazeux;

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant amendement dudit décret-loi;

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1968 portant institution du permis «Sfax-Kerkennah» au profit de la compagnie française des pétroles (C.F.P.);

Vu le protocole d'accord conclu le 20 janvier 1969 entre la compagnie française des pétroles (C.F.P.) et la compagnie franco-tunisienne des pétroles (CFTP) portant transfert à cette dernière du permis «Sfax-Kerkennah»;

Vu l'arrêté du 15 décembre 1969 portant extension du permis «Sfax-Kerkennah»;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1972 portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dit concession «Sidi El Itayem»;

Vu l'arrêté du 26 mars 1974 portant 1er renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 21 mai 1975 portant institution d'une concession d'exploitation de substances minérales du 2ème groupe dite concession «Sidi Behar»;

Vu l'arrêté du 11 mai 1977 portant 2ème renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 18 juin 1980 portant 3ème renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 16 avril 1984 portant cession du permis «Sfax-Kerkennah» par la compagnie franco-tunisienne des pétroles (CFTP) au profit de la compagnie d'exploitation «Sfax-Kerkennah» (CODESK);

Vu l'arrêté du 30 avril 1984 portant 4ème renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 18 décembre 1986 portant extension et cinquième renouvellement du permis sus-visé;

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission du permis «Sfax-Kerkennah» au décret-loi sus-visé;

Vu la demande déposée le 12 novembre 1987 à la direction générale des mines et enregistrée sous les numéros 575.740 à 575.762 inclus par laquelle la société CODESK a sollicité l'octroi d'une concession d'exploitation d'hydrocarbures s'étendant sur une superficie de 92km2 soit 23 périmètres élémentaires;

Vu le rapport du directeur général de l'énergie en vertu duquel il résulte que les travaux du demandeur ont démontré l'existence dans les limites du périmètre sollicité d'un gisement exploitable d'hydrocarbures;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Il est institué une concession d'exploitation d'hydrocarbures dite concession «Maharès» au profit de CODESK.

Art. 2. — Cette concession est constituée d'une superficie de 92 km2 soit 23 périmètres élémentaires dont les sommets sont définis par les numéros de repères suivants : (extrait du tableau général de repérage annexé au décret du 1er janvier 1953 sur les mines).

Sommets	Coordonnées
1	372.550
2	372.456
3	370.546
4	370.542
5	372.542
6	372.538
7	380.538
8	380.546
9	378.546
10	378.548
11	376.548
12	376.550
13/1	372.550

Art. 3. — La concession de «Maharès» est accordée pour une durée de 30 années à compter du 1er janvier qui suit la date de publication du présent arrêté.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre de l'économie nationale
SLAHEDDINE BEN M'BAREK

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATION

Par arrêté du ministre de l'économie nationale du 31 mai 1988 :

Monsieur Abdelhamid Fehri est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la société nationale de distribution de pétrole en remplacement de Monsieur Ridha Hajri.

MINISTERE DU TRANSPORT ET DU TOURISME

DELEGATIONS DE SIGNATURE

Arrêté du ministre du transport et du tourisme d 31 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre du transport et du tourisme;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-797 du 19 avril 1988 chargeant Monsieur Chédly Borgi administrateur général, des fonctions de directeur des affaires administratives et financières par intérim;

Vu le décret n° 87-1283 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Chédly Borgi administrateur général, chargé des fonctions de directeur des affaires administratives et financières est habilité à signer par délégation du ministre du transport et du tourisme tous actes les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Monsieur Chédly Borgi est autorisé à sous-déléguer sa signature à des fonctionnaires des catégories «A» et «B» soumis à

son autorité dans les conditions fixées à l'article 2 du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre du transport et du tourisme
ABDERRAZAK KEFI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre du transport et du tourisme;

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 87-1283 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement;

Vu l'arrêté du 26 février 1988 chargeant Monsieur Slaheddine Guiza ingénieur principal de l'intérim des fonctions de directeur de l'école de l'aviation civile et de la météorologie;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément au paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Slaheddi-ne Guiza chargé de l'intérim des fonctions de directeur de l'école de l'aviation civile et de la météorologie est habilité à signer par délégation du ministre du transport et du tourisme tous les actes intéressant les services relevant de l'école de l'aviation civile et de la météorologie et ce à l'exclusion des textes à caractère réglementaires.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre du transport et du tourisme
ABDERRAZAK KEFI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

EXAMENS PROFESSIONNELS

Arrêté du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de commis d'administration des agents temporaires de la catégorie «C» appartenant au ministère du transport et du tourisme et aux établissements publics à caractère administratif qui y sont rattachés et occupant un emploi permanent de la loi des cadres.

Le ministre du transport et du tourisme;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de commis d'administration;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de commis d'administration de 25 agents temporaires de la catégorie «C» conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté sus-visé du 25 janvier 1986 aura lieu à Tunis le 26 juillet 1988 et jours suivants.

Art. 2. — La liste d'inscription sera close le 30 juin 1988.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre du transport et du tourisme
ABDERRAZAK KEFI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de dactylographe des agents temporaires de la catégorie «C» appartenant au ministère du transport et du tourisme et aux établissements publics à caractère administratif qui y sont rattachés et occupant un emploi permanent de la loi des cadres.

Le ministre du transport et du tourisme;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «C» dans le grade de dactylographe;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de dactylographe de 20 agents temporaires de la catégorie «C» conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté sus-visé du 19 décembre 1985 aura lieu à Tunis le 26 juillet 1988 et jours suivants.

Art. 2. — La liste d'inscription sera close le 30 juin 1988.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre du transport et du tourisme
ABDERRAZAK KEFI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de dactylographe-adjoint des agents temporaires de la catégorie «D» appartenant au ministère du transport et du tourisme et aux établissements publics à caractère administratif qui y sont rattachés et occupant un emploi permanent de la loi des cadres.

Le ministre du transport et du tourisme;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1985 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de dactylographe-adjoint;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de dactylographe-adjoint de 10 agents temporaires de la catégorie «D» conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté sus-visé du 19 décembre 1985 aura lieu à Tunis le 26 juillet 1988 et jours suivants.

Art. 2. — La liste d'inscription sera close le 30 juin 1988.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre du transport et du tourisme
ABDERRAZAK KEFI

VU
Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

Arrêté du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 portant ouverture d'un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de hajeb des agents temporaires de la catégorie «D» appartenant au ministère du transport et du tourisme et aux établissements publics à caractère administratif qui y sont rattachés et occupant un emploi permanent de la loi des cadres.

Le ministre du transport et du tourisme;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985 fixant le statut particulier du corps administratif commun des administrations publiques;

Vu le décret n° 85-837 du 17 juin 1985 fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités publiques, locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu l'arrêté du 25 janvier 1986 fixant le règlement et le programme de l'examen professionnel pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie «D» dans le grade de hajeb;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Un examen professionnel pour la titularisation dans le grade de hajeb de 10 agents temporaires de la catégorie «D»

conformément aux dispositions du décret sus-visé n° 85-837 du 17 juin 1985 et de l'arrêté sus-visé du 25 janvier 1986 aura lieu à Tunis le 26 juillet 1988 et jours suivants.

Art. 2. — La liste d'inscription sera close le 30 juin 1988.

Tunis, le 31 mai 1988.

Le ministre du transport et du tourisme
ABDERAAZAK KEFI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

NOMINATION

Par arrêté du ministre du transport et du tourisme du 31 mai 1988 :

Monsieur Béchir Ben Zineb président directeur général de la compagnie tunisienne de navigation est désigné en qualité d'administrateur représentant l'Etat auprès de l'office des ports nationaux et ce en remplacement de Monsieur Abdelhamid Douik.

MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 88-1016 du 3 juin 1988 :

Il est mis fin aux fonctions de Monsieur Abdelkader Chérif en tant que directeur du centre de biologie et de ressources génétiques à l'institut national de recherche scientifique et technique à compter du 1er avril 1988.

DELEGATION DE SIGNATURE

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 28 mai 1988 portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983 portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif;

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975 autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature;

Vu le décret n° 88-736 du 12 avril 1988 portant nomination de Monsieur Abdessalem Mseddi en qualité de ministre de la recherche scientifique;

Vu le décret n° 85-95 du 16 janvier 1985 chargeant Monsieur Hafedh Bejar administrateur conseiller des fonctions de directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrête :

Art. 1^{er}. — Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret sus-visé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hafedh Bejar directeur des affaires administratives et financières est autorisé à signer par délégation du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au *Journal Officiel de la République tunisienne*.

Tunis, le 31 mai 1988.

*Le ministre de l'enseignement supérieur
et de la recherche scientifique*
ABDESSALEM MSED DI

VU

Le Premier ministre
HEDI BACCOUCHE

avis et communications

MINISTERE DE LA JUSTICE

AVIS N° 87/32 GAFSA

Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N°s des titres fonciers refondus	N°s des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1135 Gafsa	8874 Sidi Bouzid	Samira 107	Mehrez Ben Ali Ben Salah Barhoumi
1136 Gafsa	8875 Sidi Bouzid	Warda 138	El Habib Ben Ali Ben Rached R'bi
1137 Gafsa	8876 Sidi Bouzid	Jamila 142	Rached Ben Ali Ben Rached R'bi
1138 Gafsa	8877 Sidi Bouzid	Jamila 143	El Id Ben Ali Ben Ali Sayèhi
1139 Gafsa	8878 Sidi Bouzid	Samira 108	Ammar Ben Nayeb Ben Ali El Barhoumi
1140 Gafsa	8879 Sidi Bouzid	Mannoubia 06	Mohamed Ben Ali Ben Mohamed Ghazel Sayèhi
1141 Gafsa	8880 Sidi Bouzid	Jamila 144	Et-Taher Ben Es-Sadok Ben Hania
1142 Gafsa	8881 Sidi Bouzid	Farida 24	Abdessalem Ben Belgacem Ben Mabrouk Es-Sayèhi
1143 Gafsa	8882 Sidi Bouzid	Amel 82	Massaoud Ben Ali Ben Mohamed Sayèhi
1144 Gafsa	8883 Sidi Bouzid	Khadija 74	Rahhal Ben Mustapha Ben Rahhal El Barhoumi
1145 Gafsa	8888 Sidi Bouzid	Habiba 72	El Houcine Ben Salah Ben Abidi
1146 Gafsa	8889 Sidi Bouzid	Mounira 61	1) Hamad Ben Ali Ben Mohamed Sayèhi; 2) Mahmoud Ben Likihal Ben Mahmoud Kahouli
1147 Gafsa	8890 Sidi Bouzid	Houda 168	Mohamed Ben Mohamed Ben Ali Kadri
1148 Gafsa	8891 Sidi Bouzid	Naïma 80	Et-Taher Ben El Arbi Ben Salah Kadri
1149 Gafsa	8892 Sidi Bouzid	Naâma 34	Mohamed Es-Salah Ben Ali Ben Mabrouk Sayèhi
1150 Gafsa	8893 Sidi Bouzid	Amna 42	Ali Ben Ahmed Ben Saâd Gaâfour Es-Sayèhi
1151 Gafsa	8894 Sidi Bouzid	Naïm	Tlili Ben El Arbi Ben Salah Kadri
1152 Gafsa	8895 Sidi Bouzid	Nabiha 40	Ali Ben El Arbi Ben Salah El Kadri
1153 Gafsa	8896 Sidi Bouzid	Jamila 145	Boubaker Ben Ali Jedayaâ Es-Sayèhi

N ^{os} des titres fonciers refundus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1154 Gafsa	8897 Sidi Bouzid	Khadija 75	1) Mohamed Ben Dhaou Ben Abidi El-Barhoumi; 2) Son frère germain Amor; 3) Leur frère germain Belgacem
1156 Gafsa	8901 Sidi Bouzid	Houda 169	Fatma Bent Mohamed Ben Salah Es-Sayèhi
1157 Gafsa	8902 Sidi Bouzid	Jamila 146	Hamad Ben Ali Ben Ahmed Belloum Sayèhi
1158 Gafsa	8903 Sidi Bouzid	Khaoula 02	Mohmaed El Akremi Ben Ali Ben Mohamed Sayèhi
1159 Gafsa	8904 Sidi Bouzid	Hédia 85	Mohamed Es-Salah Ben Ali Ben M'Hamed Ghazèl Sayèhi
1160 Gafsa	8905 Sidi Bouzid	Habiba 73	Belgacem Ben Mohamed Ben Mohamed Ghazèl Sayèhi
1161 Gafsa	8906 Sidi Bouzid	El Izdihar 20	Ali Ben El Fitouri Ben Ammar Mabrouki
1162 Gafsa	8907 Sidi Bouzid	Bornia 15	Khélifa Ben Mannoubi Ben Ali Kadri
1163 Gafsa	8908 Sidi Bouzid	Hajer 31	Belgacem Ben Mohamed Ben Belgacem Kahouli
1164 Gafsa	8909 Sidi Bouzid	Houda 170	El Id Ben Mohammed Ben Ahmed Es-Sayèhi
1165 Gafsa	8910 Sidi Bouzid	Souad 142	Mohieddine Ben Mohamed Ben Ahmed Sayèhi
1184 Gafsa	8915 Sidi Bouzid	Beya 15	Abidi Ben Saïd Ben Dhaou Barhoumi
1185 Gafsa	8916 Sidi Bouzid	Er-Rabiaâ 03	Et-Taher Ben Ali Ben Rached R'bi
1186 Gafsa	8917 Sidi Bouzid	Henda 29	Et-Taher Ben Ali Ben Rached Er-Rebii
1187 Gafsa	8918 Sidi Bouzid	Saïda 160	Ammar Ben Mohamed Ben Ahmed El Aïdi
1188 Gafsa	8919 Sidi Bouzid	Houda 171	Ammar Ben Mohamed El Aïdi
1189 Gafsa	8920 Sidi Bouzid	Naâma 35	Khadija Bent Et-Telili Fatnassi
1190 Gafsa	8921 Sidi Bouzid	Samira 109	Fatma Es-Seghaïra Bent Mohamed Ben El Hadj Mabrouk
1191 Gafsa	8922 Sidi Bouzid	Nada 23	Mohamed Ben Jilani Ben Belgacem Mabrouki
1192 Gafsa	8923 Sidi Bouzid	Habiba 74	Ghedifa Bent El Akhdhar Ben Mohamed Mabrouki
1193 Gafsa	8924 Sidi Bouzid	Beïrem 01	R'zig Ben Magtouf Ben Fradj Mabrouki
1194 Gafsa	8930 Sidi Bouzid	Dalenda 14	Radhia Bent Mosbah Ben Ali Ben Ahmed Mabrouki
1195 Gafsa	8931 Sidi Bouzid	Habiba 75	1) Ibrahim Ben Amor Ben Ali El Barhoumi; 2) Son frère germain El Idi; 3) Leur frère germain Ramdhan; 4) Leur frère germain El Borni; 5) Leur sœur germaine Es-Saïda; 6) Leur sœur germaine Chalbïa
1196 Gafsa	8932 Sidi Bouzid	Zohra 150	1) Ramdhan Ben Amor Bouaâjila Ben Ali El Barhoumi; 2) Sa sœur germaine Es-Saïda
1197 Gafsa	8933 Sidi Bouzid	Fathia 43	1) Idi Ben Amor Ben Ali Ben Bouaâjila El Barhoumi; 2) Sa sœur germaine Es-Saïda
1199 Gafsa	8934 Sidi Bouzid	Rakia 12	El Béchir Ben Mohamed Ben El Hadj Boubaker Aïdi
1200 Gafsa	8935 Sidi Bouzid	Naïma 81	Mohamed Ben El Hadj Boubaker Ben Ali En-Nouri Aïdi
1201 Gafsa	8936 Sidi Bouzid	Fadhila 63	Mohamed El Id Ben Mohamed Es-Seghaïer Ben El Hadj Boubaker Aïdi

N° des titres fonciers refundus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1202 Gafsa	8937 Sidi Bouzid	El Hana 166	Mohamed Ben El Hadj Boubaker Ben Ali En-Nouri Aïdi
1203 Gafsa	8938 Sidi Bouzid	Khira 44	Mohamed El Id Ben Mohamed Es-Seghaïer Ben El Hadj Boubaker Aïdi
1204 Gafsa	8939 Sidi Bouzid	El Hana 167	El Béchir Ben Mohamed Ben El Hadj Boubaker Aïdi
1205 Gafsa	8943 Sidi Bouzid	Chahida 06	Latifa Bent Bouguerra Ben Mohamed Mabrouki
1207 Gafsa	8944 Sidi Bouzid	Hayet 70	Mohamed Ben Ali Ben Bougatif Mabrouki
1208 Gafsa	8945 Sidi Bouzid	Hanan 88	Ahmed Ben Abbès Ben Amor Mabrouki
1209 Gafsa	8946 Sidi Bouzid	Warda 139	Gamra Bent Es-Sadok Ben Ammar Mabrouki
1210 Gafsa	8947 Sidi Bouzid	Zohra 151	En-Nouri Ben Youssef Ben Ramdhan Mabrouki
1211 Gafsa	8948 Sidi Bouzid	Hania 90	Belgacem Ben Amara Ben Ahmed Mabrouki
1212 Gafsa	8949 Sidi Bouzid	Fadhila 64	Ali Ben T'Lili Ben Ali Mabrouki
1213 Gafsa	8950 Sidi Bouzid	Souad 143	1) Mohamed Ben Ahmed Ben Ali Mabrouki; 2) Sa sœur germaine Zina
1214 Gafsa	8951 Sidi Bouzid	Afèf 47	El Habib Ben Belgacem Ben Mosbah Mabrouki
1215 Gafsa	8952 Sidi Bouzid	Nejia 36	Belgacem Ben Mohamed Ben Ahmed El Aïdi
1220 Gafsa	8958 Sidi Bouzid	Salma 176	Youssef Ben Belgacem Ben Ali Ech-Chaïeb Aïdi
1221 Gafsa	8959 Sidi Bouzid	Rim 52	Abdellaziz Ben Ali Ben Saâd Sayèhi
1223 Gafsa	8960 Sidi Bouzid	Aïcha 125	Ali Ben Es-Saïed Ben Ali El Kadri
1224 Gafsa	8961 Sidi Bouzid	Aïcha 126	Mahmoud Ben Saâd Ben Abdallah El Hénî
1225 Gafsa	8962 Sidi Bouzid	Samiha 22	Belgacem Ben Ali Bey Ben Ibrahim J'lali
1226 Gafsa	8963 Sidi Bouzid	Alia 52	Amor Ben Ibrahim Ben Ali Bey J'lali
1227 Gafsa	8964 Sidi Bouzid	Rim 53	1) Mohamed Es-Seghaïer Ben Ammar Ben Ech-Chafaï; 2) Sa sœur Zina; 3) Leur sœur Sabah; 4) Leur frère Mohamed En-Naceur
1229 Gafsa	8965 Sidi Bouzid	Rebh 69	Belgacem Ben Ali Bey Ben Ibrahim J'lali
1230 Gafsa	8966 Sidi Bouzid	Salma 177	En-Nouri Ben Ali Bey J'lali
1231 Gafsa	8967 Sidi Bouzid	Abdellatif	Belgacem Ben Salah Ben Mohamed Ben Belgacem Dhièbi
1233 Gafsa	8972 Sidi Bouzid	Gammart	Amor Ben Belgacem Ben Ali Ech-Chaïeb El Aïdi
1234 Gafsa	8973 Sidi Bouzid	Souad 144	Mohamed Ben Ibrahim Ben Ali Ech-Chaïeb Aïdi
1235 Gafsa	8974 Sidi Bouzid	Karima 39	Mohamed Ben Ibrahim Ben Ali Ech-Chaïeb El-Aïdi
1236 Gafsa	8975 Sidi Bouzid	Raoudha 84	1) Ibrahim Ben Ali Ben Mohamed El Aïdi; 2) El Hédi Ben Salah Ben Mohamed El Aïdi
1237 Gafsa	8976 Sidi Bouzid	Houda 172	El Hédi Ben Salah Ben Mohamed El Aïdi
1238 Gafsa	8977 Sidi Bouzid	Hejra	El Hédi Ben Salah Ben Mohamed El Aïdi

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1240 Gafsa	8978 Sidi Bouzid	Houda 173	El Houcine Ben El Hadj Dhaou Ben Abdallah Hénî
1241 Gafsa	8979 Sidi Bouzid	Folla 19	El Houcine Ben El Hadj Dhaou Ben Abdallah Hénî
1242 Gafsa	8980 Sidi Bouzid	Samia 96	Ibrahim Ben Béchir Ben Khélifa Rahhal

Avis important :

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, rue de l'Inde — 1002, Tunis.

AVIS N° 87/33 GAFSA

Conservation de la propriété foncière
Refonte des titres fonciers
(décret du 24 janvier 1936)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 24 janvier 1936, il est donné avis à tout intéressé qu'il a été procédé d'office à la refonte des titres fonciers ci-après indiqués :

N° des titres fonciers refondus	N° des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1277 Gafsa	9046 Sidi Bouzid	Salma 181	Ali Ben Salah Ben Abdelmalak El Aïdi
1278 Gafsa	9047 Sidi Bouzid	Jamila 148	Mohamed Ben Salah Ben Abdelmalak El Aïdi
1279 Gafsa	9048 Sidi Bouzid	Amel 83	Abdallah Ben Salah Ben Abdelmalak El Aïdi
1280 Gafsa	9049 Sidi Bouzid	Zohra 155	1) Mohamed Ben Ali Ben Thabet Khélifi; 2) Hassen Ben Mohamed Ben Ali Ben Thabet Khélifi
1281 Gafsa	9050 Sidi Bouzid	Raja 17	Milèdi Ben Abdelmalak Ben Salah Aïdi
1282 Gafsa	9051 Sidi Bouzid	Radhia 111	1) Ibrahim Ben Abdelmalek Ben Salah El Aïdi; 2) Son frère El Milèdi
1283 Gafsa	9052 Sidi Bouzid	Saida 162	Milèd Ben Abdelmalak Ben Salah Aïdi
1284 Gafsa	9053 Sidi Bouzid	Houda 175	Mohamed Ben Ali Ben Massaoud El Kadri
1285 Gafsa	9054 Sidi Bouzid	Zeineb 26	Mustapha Ben Ali Ben Massaoud El Kadri
1286 Gafsa	9058 Sidi Bouzid	Farida 25	Ali Ben Ali Ben Massaoud Kadri
1287 Gafsa	9059 Sidi Bouzid	Amna 43	Amna Bent Mohamed Ben Ahmed Abdelmalak
1288 Gafsa	9060 Sidi Bouzid	Khadija 77	1) Mohamed Es-Salah Ben Ibrahim Ben Abdelmalak El Aïdi; 2) Son frère germain Ali; 3) Leur frère germain El Béchir
1289 Gafsa	9061 Sidi Bouzid	Najoua 62	1) Ibrahim Ben Abdelmalek Ben Salah El Aïdi; 2) Salem Ben Mohamed Ben Abdelmalak Ben Salah El Aïdi
1290 Gafsa	9062 Sidi Bouzid	Hajer 32	Ibrahim Ben Abdelmalak Ben Salah Aïdi

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1291 Gafsa	9063 Sidi Bouzid	Zouheira 17	1) Mohamed Es-Salah Ben Ibrahim Ben Abdelmalak El Aïdi; 2) Son frère germain Ali; 3) Leur frère germain El Béchir
1292 Gafsa	9064 Sidi Bouzid	Naâma 37	Ibrahim Ben Abdelmalak Ben Salah El Aïdi
1303 Gafsa	9065 Sidi Bouzid	Saliha 21	1) Mabrouk Ben Ali Ben Mohamed Bouzidi; 2) Son frère El-Id
1304 Gafsa	9066 Sidi Bouzid	Hédia 86	El Hédi Ben Ammar El Hammami
1305 Gafsa	9071 Sidi Bouzid	Radhia 112	Hassen Ben Belgacem Ben Mosbah Ouled Mabrouk
1330 Gafsa	9072 Sidi Bouzid	Amna 44	Ali El Mouldi Ben Salah Ben Belgacem Kadri
1331 Gafsa	9073 Sidi Bouzid	Samia 99	Mohamed Ben Ali Ben Ahmed Ayouni
1332 Gafsa	9074 Sidi Bouzid	Aïcha 127	Abdelaziz Ben Ali Ben Salah Ayouni
1333 Gafsa	9075 Sidi Bouzid	Mansoura 26	Abdallah Ben Salah Ben Abdallah Kadri
1334 Gafsa	9076 Sidi Bouzid	El Amal 33	Younès Ben Saïd Ben Abdessalem J'lali
1335 Gafsa	9077 Sidi Bouzid	Hédia 87	Mohamed Ben El Arbi Ben Mohamed El Hammami
1336 Gafsa	9078 Sidi Bouzid	Zeineb 27	Mohamed Ben El Arbi Ben Mohamed El Hammami
1337 Gafsa	9079 Sidi Bouzid	El Kemla 10	El Béchir Ben El Akhdhar Ben Amara J'lali
1338 Gafsa	9084 Sidi Bouzid	Farida 26	Ahmed Ez-Zaddam El Aïdi
1339 Gafsa	9085 Sidi Bouzid	Es-Salem 19	Ali Ben Belgacem Ben Ali Ech-Chaïeb
1340 Gafsa	9086 Sidi Bouzid	Souad 146	El Béchir Ben Belgacem Ben Ali Ech-Chaïeb Aïdi
1341 Gafsa	9087 Sidi Bouzid	Alya 53	Mohamed El Hédi Ben Belgacem Ben Ali Ech-Chaïeb Aïdi
1342 Gafsa	9088 Sidi Bouzid	Hana 170	Ahmed Ez-Zadam Aïdi
1343 Gafsa	9089 Sidi Bouzid	Amilcar	1) Mohamed En-Nasr Ben Ahmed Ben Ali Ech-Chaïeb Aïdi; 2) Mohamed Ben Ech-Chaïeb Aïdi; 3) Ez-Zeddine Ben Ahmed Ben Ali Aïdi
1344 Gafsa	9090 Sidi Bouzid	Mouna 65	El Mouldi Ben Belgacem Ben Ali Ech-Chaïeb El Aïdi
1346 Gafsa	9091 Sidi Bouzid	Saïda 163	Abdelhamid Ben Ali Ben Ahmed Ayouni
1349 Gafsa	9092 Sidi Bouzid	Sameh 97	Mohamed Ben Ali Ben Ferjani El Barhoumi
1350 Gafsa	9097 Sidi Bouzid	Safia 15	Mohamed Ben Ali Ben Ferhani Barhoumi
1352 Gafsa	9098 Sidi Bouzid	Mabrouka 182	1) Ali Ben Farhat Ben Ahmed Fatnassi; 2) Son frère consanguin Ridha
1353 Gafsa	9099 Sidi Bouzid	Sameh 98	El Béchir Ben Ali Ben Ahmed Ayouni
1354 Gafsa	9100 Sidi Bouzid	Hajer 33	Hassen Ben Ali Ben El Arbi Ben Belgacem Es-Sarare Es-Sayèhi
1360 Gafsa	9101 Sidi Bouzid	Saïda 164	Abidi Ben Ali Ben Ali Sayèhi
1361 Gafsa	9102 Sidi Bouzid	Nabiha 42	Ali Ben El Arbi Ben Es-Sarare Sayèhi

N ^{os} des titres fonciers refondus	N ^{os} des titres nouveaux	Nom de la propriété	Noms des propriétaires
1362 Gafsa	9103 Sidi Bouzid	Aïcha 128	1) Mahjoub Ben Abderrahman Ben Mohamed Et-Taïeb El Barhoumi; 2) Son frère germain Ali
1365 Gafsa	9104 Sidi Bouzid	Mamia 02	Ali Ben Khalifa Ben Saâd El Aïdi
1366 Gafsa	9105 Sidi Bouzid	Nejma 22	Et-Taïeb Ben Saïd Ben Dhaou El Barhoumi
1367 Gafsa	9110 Sidi Bouzid	Salwa 125	Saâd Ben Mohamed Ben Ahmed El Aïdi
1368 Gafsa	9111 Sidi Bouzid	Er-Riadh 22	1) Saâd Ben Mohamed Ben Ahmed El Abed; 2) Son frère germain El Mabrouk; 3) Leur frère germain Ahmed; 3) Leur frère germain Ahmed
1369 Gafsa	9112 Sidi Bouzid	Jamila 150	Abdallah Ben El Arbi Ben Belgacem Es-Sarare Sayèhi
1370 Gafsa	9113 Sidi Bouzid	Olfa 57	1) Abdallah Ben El Arbi Ben Belgacem Es-Sarare Sayèhi; 2) Son frère germain Mohamed; 3) Leur frère germain El Habib; 4) Leur frère germain Ameer; 5) Leur frère germain Salah; 6) Leur frère germain Ibrahim; 7) Leur frère germain Ali
1371 Gafsa	9114 Sidi Bouzid	Kheiria 17	Ameer Ben Amor Ben Ali Ayouni
1372 Gafsa	9115 Sidi Bouzid	Khadija 78	El Azhar Ben Mohamed Ben El Hadj Ali Chihaoui
1373 Gafsa	9116 Sidi Bouzid	Mabrouka 183	Mohamed Ben Khalifa Ben Jedayaâ Sayèhi
1374 Gafsa	9117 Sidi Bouzid	Nedia 51	1) El Idi Ben Youssef Ben Saâd El Bouzidi; 2) Son frère germain Abbès
1375 Gafsa	9118 Sidi Bouzid	Es-Saâda 74	1) El-Idi Ben Youssef Ben Saâd Bouzidi; 2) Abbès Ben Youssef Ben Saâd El Hammami
1376 Gafsa	9119 Sidi Bouzid	Mouna 66	Youssef Ben Mohamed Ben Ali El Aïdi

Avis important :

Tout intéressé a le droit de formuler des réclamations concernant la refonte de son titre foncier dans un délai de deux (2) ans à partir de la publication du présent avis.

Passé ce délai, la conservation de la propriété foncière ne pourra être recherchée à raison des erreurs ou omissions commises à l'occasion de la dite refonte.

Les réclamations éventuelles doivent être adressées, par écrit, à la conservation de la propriété foncière, service des refontes, 29, rue de l'Inde — 1002, Tunis.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Pour les abonnements et achats au numéro s'adresser :

au siège de l' I. O. R. T. :

avenue Farhat Hached — Radès

Téléphones : 299.914

299.224

au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 349.637

Edition originale :

0,225 dinar

Traduction française :

0,300 dinar

ABONNEMENT ANNUEL *

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie, Algérie, Maroc.....	12	14,500	19,500
Autres pays	16,500	19,500	25

* Pour l'étranger, frais d'envoi en sus.

Les achats s'effectuent exclusivement au comptant, par chèque
ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis

S. T. B. Tunis 57 608/8

Arab Tunisian Bank 20 1102 0709 25

B. N. T. Tunis 006 046 w

U. I. B. Agence A 35 00 70 10 0/4

Banque du Sud - Radès 09 40 47 00 103/9

Banque du Sud - Liberté 02 40 47 00 199/7